חוברת 2 · מרתון

דיני משפחה

מרתון למבחן

כל החומר בתמצית מפורטת: טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

13 פרקים

הוכן ונערך ע"י

אילן פרץ

תוכן העניינים

חזרה מרוכזת ומלאה על כל החומר — לימים שלפני המבחן

1	מבוא – מערכת השיפוט הכפולה בדיני המשפחה
2	הסמכות הייחודית של בית הדין הרבני
3	כריכה ומירוץ סמכויות
4	סמכות נמשכת, סמכות בהסכמה (סעיף 9), בוררות בבתי הדין ומעמדו העצמאי של הקטין
5	בית המשפט לענייני משפחה והליך יישוב הסכסוך
6	מזונות אישה – הדין המהותי
7	נישואין בדין הדתי ובעיות הכשרות
8	נישואין פרטיים ונישואין אזרחיים – תוקפם והתרתם
9	רישום נישואין ועריכת נישואין וגירושין
10	מזונות ילדים ומשמורת
11	הלכת השיתוף
12	חוק יחסי ממון ואיזון משאבים
13	הסכמי ממון ונספח ירושה על פי דין

מקרא התיבות הצבעוניות:

✦ הגדרה · § לשון החוק · ⚖ פסק דין · ★ טיפ למבחן · ! שים לב! · ✎ דוגמה · ✔ שורה תחתונה

פרק 1

מבוא – מערכת השיפוט הכפולה בדיני המשפחה

1.1 הרעיון המרכזי: פיצול כפול

- **סכסוך משפחתי** = טעון, רגשי, "דיני נפשות"; חוצה את כל ענפי המשפט ואף גובר עליהם (הסכם ממון טעון אישור; רישום בטאבו אינו מכריע).
- **שני ערוצים שאינם נפגשים:** בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.
- **שני מישורים:** סמכות שיפוט (מי דן?) וברירת דין (לפי איזה דין?).
- **חובת יישוב סכסוך** (מיולי 2016): קודם בקשה ליישוב סכסוך ופגישות מהו"ת – רק אחר כך תביעה (פרק 5).

> ★ **טיפ למבחן** | **שלושת שלבי הניתוח – לכל שאלת מבחן**
>
> 1. למי הסמכות? 2. איזה דין חל – אישי או טריטוריאלי? 3. מה קובע אותו דין לגופו של עניין?

1.2 דבר המלך במועצתו (מנדט, 1922 – עדיין בתוקף)

סימן	סמכות	דין
51	ענייני מעמד אישי **מסורים לבתי דין העדות הדתיות**	דתי (הם בתי דין דתיים)
47	"יהא לבתי המשפט האזרחיים **גם** שיפוט" = סמכות **מקבילה**	"לפי **הדין האישי** החל", בכפוף לחוק

ענייני המעמד האישי בסימן 51 (שבעה): נישואין או גיטין, מזונות, כלכלה, אפוטרופסות, כשרות יוחסין של קטינים, איסור שימוש ברכוש של פסולים, הנהלת נכסי נעדרים. בקורס – נמכ"א:

אות	עניין	פירוש
נ	נישואין וגירושין	עצם הקשר הזוגי
מ	מזונות	מזונות **אישה**
כ	כלכלה	מזונות **ילדים** – לא רכוש!
א	אפוטרופסות	ענייני ילדים – כולל **חינוך** (תשובת המרצה)

- פסקי דין של בתי הדין מחייבים כמו של בתי משפט; יש להם אמצעי אכיפה (צו עיכוב יציאה).
- **רציונל הסמכות המקבילה:** לאפשר לנשים לברוח מקיפוח אפשרי בבית הדין – **רק אם הן מגיעות ראשונות**.
- **התובע הראשון בוחר ערכאה – לא דין.**
- עד 1953 גם בית משפט אזרחי יכול היה לגרש.

עדות אחרות: מוסלמים – סימן 52 (חוק הפרוצדורה העות'מאני, רשימה ארוכה, דין שרעי); נוצרים – סימן 54 (נישואין, גירושין, מזונות); דרוזים – בתי דין משלהם. זוגות מעורבים / ספק דת – בית משפט אזרחי לפי חוק התרת נישואין (מקרים מיוחדים) 1969 (פרק 2).

1.3 דין אישי מול טריטוריאלי

	דין אישי	דין טריטוריאלי
חל על	לפי השתייכות דתית	כל מי שבשטח המדינה
אחידות	לא אחיד (דין תורה / שרעי...)	אחיד, "עיוור" לדת
נושאים	נישואין וגירושין, מזונות אישה, מזונות ילדים	אימוץ, ירושה, רכוש, משמורת (חוק הכשרות)

- **זילברג:** הסדרם "אינו דבר השווה לכל נפש... חוט של הווי ומסורת משוך עליהם".
- **אימוץ וירושה:** בעבר ענייני מעמד אישי (דין דתי + שתי ערכאות) → החקיקה הוציאה אותם → דין **אזרחי** (בירושה – שוויון בנים ובנות).
- **סעיף 155 לחוק הירושה:** בית דין דתי ידון בירושה רק אם **כל** הצדדים הסכימו **בכתב**; יורש אחד מתנגד = אין סמכות. (המרצה: ירושה לא תילמד לעומק.)

- **אפוטרופוסות:** ברשימה של סימן 51 (סמכות לבית הדין), אבל הדין – **חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות** (טריטוריאלי, חוק מאוחר גובר); לקונה – מדין תורה.

> ✦ **הגדרה** | **הדין הולך אחר הדיין**
> ברירת מחדל פסיקתית: בהעדר הוראת חוק – ערכאה דתית = דין דתי, ערכאה אזרחית = דין אזרחי. **כשיש הוראת חוק – פועלים לפיה** (למשל סעיף 2(א) לחוק המזונות: מזונות בן זוג לפי הדין האישי – בשתי הערכאות).

1.4 חוק שיפוט בתי דין רבניים, 1953 – מפה

סעיף	תוכן	פרק
1	נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחים או תושבים – **ייחודי** לרבני; 4 תנאים **מצטברים**	2
2	"נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי **דין תורה**" – ברירת דין	2–1
3	כריכה לתביעת גירושין	3
4	מזונות אישה שלא אגב גירושין	6 ,3
4א, 4ב	סמכות בין-לאומית	2
9	סמכות בהסכמה בענייני מעמד אישי	4

- אחרי 1953: נישואין וגירושין – **ייחודי**; מזונות, כלכלה, אפוטרופסות – **מקביל**.
- **המירוץ לא נעלם – הצטמצם** לנושאים המקבילים. על תביעת הגירושין עצמה **אין מירוץ**.
- **סידיס:** ענייני ממון "נשרו" מענייני הנישואין – **חוץ מהכתובה** (נשארה ייחודית לרבני).
- כשרות עדים – רק בית הדין קובע; בג"ץ לא יתערב.

1.5 כפיפות בתי הדין לחקיקה האזרחית

חוק שיווי זכויות האישה, 1951:

- **סעיף 1** (כיום 1א(א)): "דין אחד יהיה לאשה ולאיש".
- **סעיף 2:** לאישה נשואה כשרות מלאה לקניין; קנייניה מלפני הנישואין לא נפגעים (נגד "מה שקנתה אישה – קנה בעלה").
- **סעיף 3:** שני ההורים אפוטרופסים טבעיים; בית המשפט **או בית הדין** – לפי טובת הילד.
- **סעיף 7(ב):** "כן ינהג לפי חוק זה **כל בית דין** המוסמך לדון בענייני המעמד האישי".

שרשרת – בג"ץ 1000/92 בבלי: נישאו 1957, אישה עקרת בית 30 שנה, הכול רשום על הבעל → בעל תבע גירושין ברבני, כרך רכוש ונתן גט (= תביעה כנה) → רבני חילק לפי רישום: 0-100 ("שוויון" פורמלי) → **ברק:** נדרש שוויון **מהותי**; סעיף 1 לחוק שיווי זכויות + "**הלכת השיתוף היא דין בישראל**" → בענייני רכוש הדיין הולך אחר הדין. חידוש: התערבות ברמת **הדין**, לא רק הסמכות (פירוט – פרק 11).

- **"או הלכת בבלי – או תלמוד בבלי":** מקבלת מחצית רכוש → מוותרת על כתובה; אין כפל מבצעים (גם באיזון משאבים – המרצה). חריג: בגידות/אלימות חמורות.
- **סעיף 13(ב) לחוק יחסי ממון:** גם בית דין דתי ינהג לפי החוק, אלא אם הצדדים **הסכימו במפורש** לפניו לדין הדתי.
- **חוק המזונות:** סעיפים פרוצדורליים (10 – זמניים; 11 – עבר) חלים **גם בבית הדין** (המרצה).

1.6 ערעור ובג"ץ

	אזרחי	דתי
ראשונה	ביהמ"ש לענייני משפחה	בית דין רבני אזורי
ערעור	מחוזי – **בזכות**	בית הדין הרבני הגדול
הלאה	עליון – **ברשות**	**עתירה** לבג"ץ (לא ערעור)

- **15(ד)(4) לחוק-יסוד: השפיטה** – צו לבית דין דתי לדון / להימנע מלדון / ביטול החלטה שלא כדין. תנאי: טענת סמכות **בהזדמנות הראשונה** (נמדד לפי בעל הדין).
- **15(ג)** – סמכות כללית, התערבות **נדירה**.

עילות התערבות – שרשראות:

1. **חריגה מסמכות:** אוה בסן (ספק יהודייה → אין סמכות); סבג (לא אזרחים ולא תושבים → צו עיכוב יציאה בוטל).

2. **אי-החלת דין אזרחי מחייב:** בבלי.
3. **שימוש בסמכות שלא לתכליתה: בג"ץ לב** – צו עיכוב יציאה נגד אישה כדי שלא תיפגש עם מאהב → בוטל: הצו נועד לאפשר את ההליך, לא למנוע יציאה מסיבות אישיות; כפיפות לעקרונות המשפט הציבורי וזכויות היסוד.

אין התערבות בפרשנות דין תורה – שרשרת כליפה/אקנין: כליפה (1993) – העליון: מדור לפי דין תורה = גם דירה חלופית → אקנין (1994) – רבני: מדור ספציפי באותה דירה → בג"ץ דחה עתירה: **פרשנות הערכאה האזרחית לדין האישי אינה מחייבת את בית הדין**.

1.7 מירוץ הסמכויות

✦ **הגדרה** | **מירוץ סמכויות**

שתי ערכאות מוסמכות באותו עניין; כל צד ממהר להגיש ראשון לערכאה הנוחה לו. **הראשון קונה סמכות.**

למה זה חשוב?

1. פרשנות שונה לאותו דין (כליפה/אקנין; "השופט הוא המחוקק").
2. תוצאות מהותיות שונות (לפני בבלי: 0-100 מול 50-50).
3. סמכות נמשכת – חוזרים לאותה ערכאה בשינוי נסיבות (פרק 4).
4. אסטרטגיה: "אני רוצה להתגרש" ללא הצדקה → סיכון לכתובה ולמזונות (מורדת); אפשר לפצל תיקים.

סוגי סמכות:

סוג	מקור	פרק
ייחודית	סעיף 1	2
מקבילה	סימן 47, סעיף 4, חוק ביהמ"ש לענייני משפחה	5 ,3
נכרכת	סעיף 3 (רק ברבני, רק לגירושין)	3
מוסכמת	סעיף 9	4
אגבית	סעיף 76 לחוק בתי המשפט – לשתי הערכאות (המרצה)	3 ,1
נמשכת	פסיקה	4

ריסון המירוץ: חוק ההסדר – מגיש הבקשה **הראשון** מקבל 15 ימים לבחור ערכאה (סעיף 4); בבלי – השוואת הדין ברכוש; פלמן – כיבוד הדדי, הראשון שהכריע בסמכות קובע, אלא "טעם מיוחד" (דו-צדדי).

✎ **דוגמה** | **הסכמה מראש בחתונה?**

אפשרית, אך לא תחסום את הצד השני מלפנות לבית המשפט אם יקדים (המרצה).

1.8 מלכודות נפוצות

! **שים לב!** | **שים לב**

- "מעמד אישי = נישואין, גירושין, מזונות, **רכוש** ואפוטרופסות" – **שגוי**: רכוש אינו מנמכ"א.
- "ביהמ"ש לענייני משפחה דן במזונות אישה לפי דין אזרחי" – **שגוי**: סעיף 2(א) לחוק המזונות + סימן 47 → דין אישי.
- "בית הדין הרבני מחלק רכוש לפי דין תורה" – **שגוי** (בבלי; 13(ב)), אלא אם שני הצדדים הסכימו **במפורש** לפניו.
- "סעיף 2 לחוק השיפוט מעניק סמכות" – **שגוי**: הוא סעיף **ברירת דין**; הסמכות – בסעיף 1.
- "בג"ץ הוא ערכאת ערעור על בית הדין הגדול" – **שגוי**: ערכאת **פיקוח**.
- "בית דין דתי בירושה אם רוב היורשים מסכימים" – **שגוי**: נדרשת הסכמת **כל** הצדדים, **בכתב**.
- "אחרי 1953 נגמר מירוץ הסמכויות" – **שגוי**: הוא **הצטמצם** לנושאים שבסמכות מקבילה.
- "זוג מעורב יכול להתגרש בבית הדין הרבני בהסכמה" – **שגוי**: אין לבית דין דתי סמכות על בן דת אחרת (אוה בסן) → בית משפט אזרחי (פרק 2).
- טענת חוסר סמכות שלא הועלתה **בהזדמנות הראשונה** – עלולה לאבוד (ותיחשב הסכמה בהתנהגות).

1.9 עץ החלטה מהיר

1. האם זה עניין **נישואין/גירושין** של יהודים (ותנאי סעיף 1 מתקיימים)? → **רבני בלבד, דין תורה**.

2. האם זה **מזונות אישה / ילדים / אפוטרופסות**? → **סמכות מקבילה** – מי פתח ראשון? (אחרי חוק ההסדר: מי הגיש ראשון בקשה ליישוב סכסוך).
3. איזה דין? מזונות – **אישי** בשתי הערכאות; משמורת – **חוק הכשרות**; רכוש – **אזרחי** (בבלי, 13(ב)).
4. **ירושה/אימוץ**? → אזרחי; ירושה ברבני רק בהסכמת **כולם בכתב** (155).
5. רוצים לתקוף החלטת בית הדין הגדול? → **עתירה** לבג"ץ (15(ד)(4)), רק בעילה מוכרת – לא מחלוקת פרשנית.

✔️ **שורה תחתונה | חייבים לזכור**

- סמכות ≠ דין; הראשון בוחר **ערכאה**, לא דין.
- סימן 51 = בתי דין דתיים; סימן 47 = "גם" בתי משפט + דין אישי.
- נמכ"א; "כלכלה" = מזונות ילדים; אפוטרופסות כוללת חינוך.
- 1953: נישואין וגירושין – ייחודי (סעיף 1) ודין תורה (סעיף 2); השאר – מקביל.
- סידיס: ממון נשר – חוץ מכתובה.
- אימוץ וירושה – טריטוריאלי; סעיף 155 – הסכמת כולם בכתב.
- הדין הולך אחר הדיין – רק בהעדר חוק; בבלי: ברכוש הדיין הולך אחר הדין.
- חוק שיווי זכויות: סעיפים 1, 2, 3, 7(ב) – מחייבים גם בתי דין.
- ערעור אזרחי: מחוזי בזכות, עליון ברשות; דתי: בית הדין הגדול → עתירה לבג"ץ.
- 15(ד)(4) – הזדמנות ראשונה; 15(ג) – נדיר.
- לב: תכלית צו עיכוב יציאה; אקנין: אין התערבות בפרשנות.
- המירוץ: פרשנות, תוצאות, סמכות נמשכת; ריסון – יישוב סכסוך, בבלי, פלמן.

פרק 2

הסמכות הייחודית של בית הדין הרבני

2.1 השלד: חוק שיפוט בתי דין רבניים, 1953

- **מה השתנה ב-1953:** עד אז גם בית משפט אזרחי יכול היה לגרש. מאז נישואין וגירושין של יהודים בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני.
- **מה נשאר כמו שהיה:** מזונות אישה, כלכלה ואפוטרופסות נשארו בסמכות מקבילה, ולכן מירוץ הסמכויות נמשך בנושאים האלה. על תביעת הגירושין עצמה אין מירוץ.
- **סמכות ייחודית:** ערכאה אחת בלבד. **סמכות מקבילה:** כמה ערכאות, וקובע מי שהגיע ראשון.

סעיף	נוסח	עוסק ב-
1	"עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה, יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים"	סמכות
2	"נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה"	ברירת דין

★ **טיפ למבחן | למה לא ממהרים להגיש תביעת גירושין**

לפי המרצה, אישה שאומרת "אני רוצה להתגרש" בלי הצדקה עלולה להפסיד כתובה ומזונות (מורדת). תביעת גירושין לבית הדין מגישים בדרך כלל כדי לכרוך אליה נושאים (פרק 3).

2.2 ארבעה תנאים מצטברים

#	תנאי	הלכה מרכזית
1	ענייני נישואין וגירושין	סידיס: הממון נשר, הכתובה נשארה
2	של יהודים	אוה בסן: שניהם יהודים
3	בישראל	ורבר: היהודים בישראל בעת הגשת התביעה, כולל נוכחות קונסטרוקטיבית
4	אזרחים או תושבים	אזרח: חוק האזרחות ס' 1. תושב: ס' 80 לחוק הכשרות, "מרכז חייו"

- אם חסר תנאי אחד, סעיף 1 לא חל, ובודקים דלתות אחרות: 4, 4א, 4ב, 9, סמכות נמשכת.

- בודקים לגבי התובע וגם לגבי הנתבע.
- קודם סעיף 1 ורק אחריו כריכה. בלי סעיף 1 אין סעיף 3.

2.3 תנאי 1: ענייני נישואין וגירושין

- **נישואין:** תוקף נישואין, רווקות או טקס בצחוק (גם טבעת פלסטיק), כשרות להינשא, כשרות עדים (בג"ץ לא יתערב), שלום בית, מורד/מורדת.
- **גירושין:** תביעת גירושין, תוקף גירושין, ביצוע גט.
- **סידיס:** חלוקת רכוש, זכויות כספיות וסכסוכי ממון אינם ענייני נישואין. רק הכתובה נשארה בסמכות הייחודית.
- **סמכות אגבית (ס' 76 לחוק בתי המשפט):** ערכאה אחרת רשאית להכריע אגב אורחא, למשל אם בני זוג נשואים כדמו"י, בלי ליצור מעשה בית דין. לפי המרצה זה נכון לכל ערכאה, גם לבית הדין.

2.4 תנאי 2: "של יהודים"

- זו סמכות פרסונלית, לפי זהות הצדדים. לא לפי מקום מגורים, מקום הנישואין או מקום הרכוש.
- **יהודי:** מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר כהלכה. אי אפשר לעקוף את התנאי בהסכמה.

> ⚖️ **פסק דין** | **בג"ץ אוה בסן**
>
> **עובדות:** האישה תבעה מזונות. הבעל טען שהיא לא יהודייה, ובית הדין קבע "ספק יהודייה, גט לחומרה, אין כתובה ומזונות". **הלכה:** אם מחילים את הדין הדתי על שניהם, זו כפייה. אם מחילים על אחד, נוצר פיצול סטטוס. לכן שניהם חייבים להיות יהודים. בספק יהדות בית הדין מאבד את סמכותו. **חשיבות:** בני זוג מעורבים או בספק יהדות מתגרשים לפי חוק המקרים המיוחדים.

- **פיצול סטטוס:** כל אחד מבני הזוג שייך למערכת דינים אחרת, ולכן המעמד האישי שלהם לא אחיד.
- **דוגמה:** באמצע הדיון מתברר שאם הבעל לא יהודייה. אין סמכות, והתיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה. בסיכום אחד מוזכר בהקשר זה פס"ד בולוקובסקי.

2.5 חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), 1969

ס' 3(א)(1): חל כשאחד מבני הזוג בן דת מוכרת, כשיש ספק בהשתייכות הדתית, או כששניהם בני דתות מוכרות שונות. סגן נשיא בית המשפט או שופט מוסמך פונה בכתב לראש בית הדין הדתי, כדי שיקבע אם צריך גירושין לפי הדין הדתי, "ולו מספק".

1. פותחים את ההליך בבית המשפט האזרחי (היום בית המשפט לענייני משפחה).
2. בית המשפט פונה לבתי הדין של כל דת שמעורבת.
3. בית המשפט מתיר את הנישואין ורושם את בני הזוג כגרושים. אם צריך גט, רק עניין הגט עובר לבית הדין הרבני.

מצב	מי מתיר
שני יהודים, דמו"י או אזרחי (גם מחו"ל)	בית הדין הרבני
יהודי ולא יהודי / ספק	בית המשפט, לפי חוק המקרים המיוחדים
בני אותו מין	בית המשפט לענייני משפחה
חסרי דת (ברית הזוגיות)	הליך אזרחי

- **סרגובי (2006):** סעיף 9 חל רק כששניהם יהודים, ולכן זוג מעורב לא נכנס לבית הדין גם בהסכמה (פרק 4).

2.6 תנאי 3: "בישראל"

> ⚖️ **פסק דין** | **בג"ץ 5385/95 ורבר**
>
> **הלכה:** "בישראל" מוסב על היהודים, בעת הגשת התביעה, ולא על מקום הנישואין. לכן נישואין אזרחיים מכל העולם (למשל בקפריסין) של יהודים שבישראל בסמכות ייחודית של בית הדין, ושם ייתכן גט לחומרה. **עוד:** זוג תיירים יהודים לא נכנס, כי הם לא אזרחים או תושבים. אזרח שאינו תושב צריך זיקה ממשית (יחד עם ביגר). הפס"ד מבחין בין תביעת הגירושין, שבה הוכרה ההרחבה, לבין תביעות אחרות, שנדחו.

- **הבעיה:** בית משפט בחו"ל מגרש רק אזרחית, ובית דין בחו"ל פועל רק בהסכמה. רק לבית הדין בישראל יש מנופי לחץ (עיכוב יציאה, צווים, סנקציות). בלעדיו אישה מסורבת גט נשארת מעוגנת.

2.7 נוכחות קונסטרוקטיבית: שרשרת הפסיקה

הגדרה: האדם לא נמצא פיזית בישראל, אבל בגלל הקשר שלו לישראל רואים אותו "כאילו הוא כאן". צריך להבחין בין תובע לנתבע, כי התובע הולך אחר הנתבע והנתבע לא בחר להתדיין.

- **חן (297/77) → רוב:** אין סמכות. אזרחים שגרו בארה"ב, והתביעה הוגשה בשם האישה באמצעות אביה. **מיעוט לנדוי:** אם התובע מקבל את מרות בית הדין, אין בעיה.
- **הראל (238/81) → אימץ את מיעוט לנדוי:** תובע בחו"ל יכול להגיש באמצעות שלוח.
- **קריב (871/86) → נתבע תושב קבע:** אם לא סגר חשבונות, לא מכר נכסים, השאיר חפצים ו"רק עלה על מטוס", רואים אותו כאן. מספיקה זיקה מסוימת. אפשר לתת צו עיכוב יציאה. (במקראה: האישה נסעה להוריה, והשופט גולדברג הדגיש את החפצים והחשבונות.)
- **ביגר (3664/92, השופט נתניהו) → נתבע אזרח בלבד:** אזרחות לבד לא מספיקה. צריך אזרחות + זיקה ממשית: חשבונות פעילים, דירה, ביקורים, משפחה.
- **ורבר → אותו כלל**, וההבחנה בין גירושין לתביעות אחרות.
- **נתבע שהגיש בעצמו תביעות בישראל:** הוכיח בכך זיקה ממשית.

מי	פס"ד	דרישה
תובע	הראל	שלוח
נתבע תושב קבע	קריב	זיקה מסוימת, מרכז חיים לא נותק
נתבע אזרח בלבד	ביגר, ורבר	אזרחות + זיקה ממשית
לא אזרח ולא תושב	סבג	אין סמכות לפי ס' 1

! שים לב! | מלכודת

נתבע שהעתיק באמת את מקום מושבו לחו"ל ואינו אזרח עם זיקה ממשית: אין סמכות לפי סעיף 1, ובודקים את סעיף 4א.

2.8 תנאי 4: אזרחים או תושבים

- **אזרח:** רשום כאזרח. אפשר להיות אזרח בלי שגר כאן אף פעם, למשל מי שנולד להורים אזרחים.
- **תושב:** מרכז חיים (ס' 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).
- **התכלית:** זיקה אישית לישראל. המחוקק נותן לבית הדין סמכות רחבה ומגביל אותה.
- **כך או כך במסלול האזרחי:** להט"ב, חסרי דת, ידועים בציבור.

2.9 בג"ץ 6751/04 סבג

⚖ פסק דין | בג"ץ סבג

עובדות: בני זוג יהודים, לא אזרחים, לא תושבים, בלי זיקה לארץ. נישאו במונקו ב-1983, גם דתית וגם אזרחית, ויש להם שני ילדים. התגרשו במונקו ב-2000 אזרחית בלבד, והבעל סירב לתת גט. האישה הגישה בישראל, באמצעות עו"ד, תביעת גירושין ותביעת מזונות. הבעל הגיע לביקור של עשרה ימים ועוכב בנתב"ג. בית הדין האזורי והגדול קבעו שיש סמכות. **הלכה:** לפי הרוב (פרוקצ'יה) אין סמכות לגירושין, כי בני הזוג אינם אזרחים או תושבים. רובינשטיין במיעוט סבר שיש סמכות. **חשיבות:** יהדות לבדה לא פותחת את הדלת. התגובה המהירה של המחוקק הייתה סעיף 4א.

- **המזונות בסבג:** ייתכן שהייתה סמכות לפי סעיף 4, בכפוף לזיקה מסוימת (קנול, גולדנברג). ראו פרק 3.
- **אמרת האגב של פרוקצ'יה:** תנאי סעיף 1 חלים גם על סעיף 4. היא אינה מחייבת.

2.10 סעיף 4א: גירושין בין-לאומיים

- **"בלי לגרוע מסעיף 1":** סמכות ייחודית בתביעה לגירושין בין בני זוג יהודים שנישאו על פי דין תורה, בהתקיים אחת מהזיקות.

#	זיקה	נקודת מפתח
1	מושב הנתבע בישראל	לא דורשים דבר מהתובע
2	שני בני הזוג אזרחים	בלי זיקה נוספת או מגורים
3	מושב התובע בישראל + שנה לפחות סמוך להגשה	לא משנה איפה הנתבע

#	זיקה	נקודת מפתח
4	מושב התובע בישראל + המושב המשותף האחרון בישראל	הנתבע יכול להיות בחו"ל
5	התובע אזרח + מושבו בישראל	שני הרכיבים יחד
6	התובע אזרח + גר בישראל שנה במהלך השנתיים שקדמו לתביעה	לא חייב לגור בארץ ביום ההגשה

- **4א(ה):** "אין בהוראות סעיף זה כדי להקנות... סמכות שיפוט בענינים הכרוכים בגירושין". גירושין בלבד, בלי כריכות. ישראל עוזרת רק במה שאי אפשר להשיג בחו"ל.

	סעיף 1	סעיף 4א
היקף	כל ענייני הנישואין והגירושין + כריכה	גירושין בלבד
נישואין	כל נישואין (גם אזרחיים)	דין תורה בלבד
זיקה	4 תנאים מצטברים	אחת משש

> ★ **טיפ למבחן**
> מי שיכול, עדיף לו סעיף 1 כי דרכו מקבלים הכול. מי שרוצה רק גירושין, הדרך הפשוטה היא 4א.

2.11 סעיף 4ב: התיקון של 2018

- **מה הסעיף נותן:** תביעת גט של אישה יהודייה נגד בעלה היהודי, גם בלי זיקות 4א. במקורות מסומן גם 4ב(1)(א) / 4ב1.
- **תנאים:** נישואין על פי דין תורה, והאישה לא קיבלה גט בבית דין בחו"ל.
- **ועוד חלופה אחת מתוך שלוש:**
  - אין בית דין לגט במקום מושבו של הבעל או של האישה. מי שפנתה לבית דין לא יכולה לטעון שאין, אלא אם הוא עצמו קבע שאינו יכול לערוך גט.
  - הבעל לא התייצב 4 חודשים מיום הזימון.
  - בית דין בחו"ל קבע חיוב בגט, ולמרות מאמץ סביר לאכוף, הגט לא ניתן 6 חודשים.
- **רקע:** הוראת שעה לשלוש שנים שהפכה להוראת קבע. פוגעת בנימוס הבין-לאומי, ומדינות חוץ התנגדו.
- **למה רק לאישה:** גבר יכול לקבל היתר להינשא לאישה נוספת, גם בחו"ל. לאישה אין אפשרות כזאת.

2.12 עץ החלטה

1. האם זה עניין נישואין או גירושין (או כתובה)? אם לא, פרק 3.
2. האם שניהם יהודים? אם לא, או שיש ספק: חוק המקרים המיוחדים. הסכמה לא עוזרת (סרגובי).
3. האם הם בישראל בעת ההגשה? תובע: הראל. נתבע: קריב או ביגר.
4. האם הם אזרחים או תושבים? אם כן, יש סמכות לפי ס' 1, ואז כריכות (פרק 3).
5. אם ס' 1 נכשל: דין תורה + זיקה של 4א נותנים גירושין בלבד.
6. אם גם זה נכשל: אישה + חלופה של 4ב נותנות גט בלבד.
7. מזונות אישה: ס' 4 + זיקה מסוימת. הסכמה: ס' 9 (פרק 4).

> ✔ **שורה תחתונה | חייבים לזכור**
> - ס' 1 עוסק בסמכות, ס' 2 בדין (דין תורה).
> - ארבעה תנאים מצטברים, לגבי שני הצדדים.
> - סידיס: הכתובה היא הממון היחיד שנשאר בסמכות ייחודית.
> - אוה בסן: שניהם יהודים, אחרת פיצול סטטוס. בספק אין סמכות.
> - חוק המקרים המיוחדים, ס' 3(א)(1): בית המשפט פונה לבתי הדין הדתיים.
> - ורבר: "בישראל" = היהודים בעת ההגשה. גם נישואין אזרחיים בסמכות.
> - חן (רוב: אין סמכות; מיעוט לנדוי) → הראל: תובע באמצעות שלוח.
> - קריב: תושב קבע שברח + זיקה מסוימת. ביגר/ורבר: אזרח + זיקה ממשית.
> - סבג: לא אזרחים ולא תושבים, ולכן אין סמכות (רוב פרוקצ'יה; מיעוט רובינשטיין). אמרת אגב על ס' 4 לא מחייבת.
> - ס' 4א: דין תורה + זיקה אחת מתוך 6. ס' 4א(ה): גירושין בלבד.
> - ס' 4ב (2018, הוראת קבע): אישה, גט בלבד, בלי זיקה, אחרי 4 או 6 חודשים או כשאין בית דין.

פרק 3

כריכה ומירוץ סמכויות

3.1 מירוץ סמכויות – הבסיס

- סמכות ייחודית (נישואין וגירושין, כתובה – סעיף 1) = אין מירוץ. על הגירושין עצמם אין מירוץ; ממהרים להגיש גירושין רק כדי לכרוך.
- סמכות מקבילה (מזונות, משמורת, חינוך, רכוש) = הראשון זוכה.
- סעיף 25(ב) לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה: בית הדין קונה סמכות בעניין כרוך רק אם הצד השני לא פתח קודם בבית המשפט – ולהיפך.
- למה נלחמים? פרשנות שונה לאותו דין (מדור ספציפי – כליפה/אקנין, ראו פרק 6); רכוש (בבלי); גובה מזונות ילדים; סמכות נמשכת – חוזרים לאותה ערכאה.
- נזקי המירוץ: פוגע בפיוס, הסלמה, חשדנות, יקר, בזבוז זמן שיפוטי – "רק עורכי הדין מרוויחים".
- החוק להסדר התדיינויות (סעיף 4, ראו פרק 5): מי שהגיש ראשון בקשה ליישוב סכסוך – מקבל 15 ימים קדימה להגיש לכל ערכאה מוסמכת; מה שלא הגיש – פתוח לצד השני. המירוץ רק הוקדם.
- הצעות לצמצום: ועדה, הסכם בתחילת הדרך, נוסחה למזונות ילדים, צמצום סעיף 3 (רוזן-צבי).
- הסכמה מראש לבית הדין – אפשרית, אבל אי אפשר לחסום אדם מלפנות לבית המשפט (תשובת המרצה).
- בג"ץ 2862/14 פלונית: טופס תביעה סטנדרטי בבית הדין; לא מיוצגים פונים לבית הדין פי 30.
- אישה שאומרת "אני רוצה להתגרש" בלי הצדקה – עלולה להפסיד כתובה ומזונות (מורדת).

3.2 סעיף 4 – מזונות אישה "בבודדת"

§ לשון החוק | **סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים**

"הגישה אשה יהודיה לבית דין רבני תביעת מזונות, שלא אגב גירושין, נגד בעלה היהודי או נגד עזבונו, לא תישמע טענת הנתבע שאין לבית דין רבני שיפוט בענין."

סעיף 1	סעיף 4
נדרשת אזרחות/תושבות	לא נדרשת
נדרש "בישראל"	האישה יכולה להיות בחו"ל
ייחודית	מקבילה – האישה בוחרת
כל צד	רק האישה

- קנול (זילברג) → זיקה מסוימת לישראל (לא ממשית); שם הספיק נישואין כדמו"י. חזר בגולדנברג.
- סבג → אמרת אגב של פרוקצ'יה: כל תנאי סעיף 1 חלים גם על סעיף 4 → לא מחייבת.
- סבג → גירושין נכשלו, אבל מזונות לפי סעיף 4 אפשריים – סמכות עצמאית.
- למה רק אישה? הצד החלש; שלא תצטרך "להתלכלך" בגירושין. הבעל – רק בכריכה.
- שלוש דרכים למזונות אישה בבית הדין: סעיף 4 (אישה) / סעיף 9 (הסכמה) / סעיף 3 (כריכה מפורשת).
- הדין: סעיף 2(א) לחוק המזונות → דין אישי בשתי הערכאות; סעיף 2(ב) → אין דין אישי (חסרי דת, ידועים בציבור, חד-מיניים, מעורבים) → אזרחי.
- מזונות אישה ≠ מזונות ילדים (גם מפס"ד שרגאי); אחרי הגירושין – אין מזונות אישה.

3.3 סעיף 3 – הכריכה

§ לשון החוק | **סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים**

"הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על ידי האשה ואם על ידי האיש, יהא לבית דין רבני שיפוט ייחודי בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג."

- רציונל (דברי הכנסת 1953): פיצול "הורס משפחות" → הסדר אחד בערכאה אחת.

- אפקט: נושא מקביל → ייחודי בתיק הספציפי ("ממגנט"). גם בלי הסכמה, גם לא-מעמד-אישי (רכוש).
- תנאים:
  - קודם סעיף 1 (ארבעה תנאים, לתובע ולנתבע). אין סעיף 1 → אין כריכה. מתברר שצד אינו יהודי → הכריכות נופלות.
  - רק לתביעת גירושין – לא לשלום בית; התביעה נשארת על כנה.
  - כורך: בעל, אישה, גם הנתבע.
  - מתי: בכתב התביעה או בעל פה באמצע הדיון.
  - הנושא לא נתפס קודם בערכאה אחרת.
  - כריכה קיימת רק בבית הדין; בבית המשפט אין כריכות ואין מבחן משולש.

גולדמן: סוג	מה בודקים
מהותית (משמורת)	קדימות כרונולוגית + תביעה כנה
דיונית (מפורשת)	האם ניתן לכרוך + מבחן משולש
לא ניתן לכרוך	ברית מילה

3.4 ששת הנושאים – שרשראות

1. החזקת ילדים (איפה ישנים):

- בד"מ 1/60 וינטר נ' בארי → כרוכה מעצם טיבה וטבעה – אוטומטית, היחידה.
- בג"ץ רון → נושא רגיש הדורש פתרון מיידי בצמוד לגירושין.
- תנאי: הגירושין קדמו; משמורת שהוגשה קודם באזרחי – נשארת שם.
- דין: אזרחי – סעיף 79 לחוק הכשרות ("יראו כל הוראה... שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית דין דתי", פרט לסעיף 75). אפוטרופסות = מעמד אישי לסמכות, אך כפופה לדין האזרחי.
- אגב: בית הדין עשוי לא לסדר גט לזוג שימשיך לגור יחד.

2. מזונות אישה: כריכה מפורשת, מבחן משולש, לא נתפס. בדרך כלל הבעל כורך (לאישה יש סעיף 4). דין אישי. לא יכולה להיות כריכה מהותית.

3. מזונות ילדים:

- שרגאי → "מזונות ילדים" בסעיף 3 = השבה (עבר) – נכרכת; לעתיד – זכות עצמאית של הילד, לא נכרכת (רק בהסכמה, סעיף 9). אושר בבע"מ 7628/17 (במקראה גם בג"ץ 5933/14).
- בתי הדין התעלמו: שרגאי ניתן בערעור אזרחי; סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה מחייב "בתי משפט" – "איתי רק בבג"ץ".
- בע"מ 919/15 → מגיל 6 גם האם חייבת; בתי הדין: רק האב → נשים רצו לבית הדין.
- ארבעה גברים עתרו (5988/21 לפי השיעור) → בג"ץ: בית הדין חורג מסמכותו, שרגאי מחייב גם אותו.
- הוראת שעה (שנתיים): "מזונות ילדים" = עבר, השבה, עתיד ורפואה → היום כל הסוגים נכרכים, בחירה, דין אישי (לפי 2026; סיכומים ישנים – עדיין שרגאי).
- דין: סעיף 3(א) לחוק המזונות – דין אישי; 3(ב) – אין דין אישי/הדין האישי לא מחייב → אזרחי. צורת הנישואין לא קובעת. ידועים בציבור יהודים – מזונות ילדים לפי דין אישי.

4. חינוך (איפה לומדים):

- בג"ץ 5507/95 אמיר → האישה הגישה משמורת באזרחי; הבעל כרך חינוך (חב"ד) בבית הדין → משמורת באזרחי כוללת חינוך; בבית הדין – לא: חינוך צריך כריכה מפורשת ולהגיע ראשון. בתי המשפט = "הלב הראשי".
- דין: אזרחי – סעיף 79. אפוטרופסות כוללת חינוך → אפשר גם בהסכמה (סעיף 9, תשובת המרצה).

5. רכוש:

- כריכה מפורשת + מבחן משולש + לא נתפס (נופר בר). "מי שיתפוס – ירוויח". חידוש: רכוש אינו חלק מהנישואין.
- דין: אזרחי (בבלי – הלכת השיתוף; חוק יחסי ממון). סעיף 13(ב) לחוק יחסי ממון → בהסכמה מפורשת – דתי (הסכמה על הדין, לא על הסמכות).
- כתובה – ייחודית, אין צורך לכרוך.
- רכוש לא בהסכמה לפי סעיף 9 (סימה אמיר, ראו פרק 4). למה כריכה כן? סעיף 3 – סמכות רחבה למי שכבר מתגרש; סעיף 9 – לתביעות בודדות.

6. ברית מילה:

- בג"ץ 8533/13 → אב כרך; בית הדין קנס 500 ש"ח ליום; 7 שופטים → רוב (6): לא ניתן לכרוך – סוגיה בפני עצמה; מיעוט – רובינשטיין.

- רק בית המשפט האזרחי; דין אזרחי.

ועוד: אבהות → מקבילה, כריכה מפורשת, דין אזרחי (ע"א 201/82 – אינה מעמד אישי).

נושא	כריכה	דין
משמורת	אוטומטית	אזרחי (79)
מזונות אישה	מפורשת	אישי (2)
מזונות ילדים	מפורשת, כל הסוגים	אישי (3)
חינוך	מפורשת	אזרחי (79)
רכוש	מפורשת; כתובה – לא צריך	אזרחי / 13(ב)
ברית מילה	לא	אזרחי
אבהות	מפורשת	אזרחי

3.5 גבעולי – המבחן המשולש

1. **תביעת גירושין כנה** (רע"א 9357/96 במקראה): טיפול זוגי; מסיבת יום הולדת; מכתבי אהבה; דרישות לא ריאליות/תנאים לגט ("תשאירו לי את החנות"); שלום בית במקביל → לא כנה → כל הכריכות נופלות.
2. **כריכה כדין** (בג"ץ 5747/03 – מבחן טכני): מפורטת, מפורשת, עם מסמכים (תלושי שכר); לא כותרת סתמית.
3. **כריכה כנה**: מטרה לרכז ולייעל, לא לסכל פנייה לאזרחי. סימן: פיצול תביעות על ידי הכורך (פיצול שגרם אחר – שונה).

- מצטברים.
- נפילה: תביעה לא כנה – הכל; כריכה לא כנה – "לרוב תפיל את הכל"; כריכה לא כדין בנושא אחד – כנראה רק הוא (המרצה).
- משמורת: רק כנות התביעה (לא כדין, לא כנה).
- נטל – על הכורך (מוציא תיק מ"הבית הטבעי"); 50:50 → הכורך מפסיד.
- פלונית (2003): נישואין אזרחיים → כריכת מזונות אישה בידי הבעל לא כנה (בית הדין לא יפסוק לה מזונות); יש שהרחיבו לכל הממוני. אישה שכורכת – לא ייקבע שאינה כנה.

3.6 בג"ץ 8497/00 פלמן – מירוץ ההחלטות

- עובדות: 9 שנים ידועים בציבור → הירון → נישואין → אחרי 3 שנים "הילד לא שלי" → הבעל: גירושין + כריכת רכוש → האישה: רכוש בבית המשפט → "אם הרכוש מטופל, תיתן גט?" – "לא חשבתי על זה" (פעמיים) → לא כנה (גם מחוזי). בית הדין והגדול: יש לנו סמכות.
- הלכה (ביניש): שאלת תקינות הכריכה נתונה לשתי הערכאות (בניגוד לגירושין עצמם) → כיבוד הדדי: ההחלטה הראשונה מכובדת → חריג: "טעם מיוחד" (בלי דיון בסמכות, בחופזה, בלי נימוק).
- המרצה: דו-צדדי.
- חשש: מועדי דיונים, איכות הנמקה.

3.7 עץ החלטה למבחן

1. ציר זמן: מי הגיש מה, איפה, מתי (כולל בקשה ליישוב סכסוך).
2. מתחילים בבית הדין הרבני; מה שלא שם – בית המשפט (שיורי).
3. סעיף 1 – לתובע ולנתבע. לא? אין כריכה (אולי סעיף 4 / 9 / 4א).
4. סיווג כל נושא (אוטומטי / מפורש / לא נכרך / כתובה).
5. נתפס קודם? (אמיר: משמורת באזרחי = גם חינוך).
6. גבעולי + נטל על הכורך.
7. החלטות סותרות → פלמן.
8. הדין לכל נושא.

> ✎ **דוגמה** | **תרגול מספר**
>
> משה הגיש גירושין וכרך מזונות אישה ורכוש; שבוע אחר כך האישה תבעה מזונות בבית המשפט; משה ביקש לדחות מחוסר סמכות → בית המשפט יקבל את הבקשה אם ישתכנע שתביעת הגירושין כנה והכריכה כנה וכדין.

✎ **דוגמה** | **תרגול מספר – מירוץ דרך יישוב סכסוך**

יוסף הגיש בקשה ליישוב סכסוך; חלפו 61 ימים. בתוך 15 הימים של יוסף, ברכה תבעה מזונות אישה בבית המשפט, ולמחרת יוסף הגיש גירושין בבית הדין וכרך מזונות אישה → תביעת ברכה תימחק, כי באותו מועד לא הייתה לה זכות להגיש; הקדימה של יוסף.

! **שים לב!** | **מלכודות**

- בעל לא יכול לתבוע מזונות אישה בבודדת.
- לא כורכים לשלום בית.
- משמורת בבית הדין ≠ חינוך.
- הנטל על הכורך, לא על התוקף.
- בבית הדין חל גם דין אזרחי (משמורת, חינוך, רכוש).
- ברית מילה – אין כריכה גם אם בית הדין "תפס" ראשון.

חייבים לזכור

✔ **שורה תחתונה** | **חייבים לזכור**

- הראשון זוכה בסמכות מקבילה; על הגירושין אין מירוץ; ליישוב סכסוך – 15 ימי קדימה.
- סעיף 4: רק אישה, בלי אזרחות/תושבות/נוכחות, מקבילה, זיקה מסוימת (קנול); סבג – אמרת אגב.
- סעיף 3: רק לגירושין, אחרי סעיף 1, כל צד, בכתב/בעל פה, לא נתפס.
- משמורת אוטומטית (וינטר, רון); חינוך מפורש (אמיר); מזונות ילדים – כל הסוגים (הוראת שעה); ברית מילה – לא (8533/13); כתובה – לא צריך.
- גבעולי: כנה + כדין + כנה; משמורת – רק כנות; נטל על הכורך.
- פלמן: שתי הערכאות, הראשונה מכובדת, טעם מיוחד, דו-צדדי.
- דין: מזונות – אישי (2, 3 לחוק המזונות); משמורת/חינוך – אזרחי (79); רכוש – אזרחי (13(ב)); אבהות וברית – אזרחי.

פרק 4

סמכות נמשכת, סמכות בהסכמה (סעיף 9), בוררות בבתי הדין ומעמדו העצמאי של הקטין

דלתות לבית הדין הרבני – תמונת מצב

- אם אין דלת שכתובה בחוק – לא נכנסים. בית המשפט לענייני משפחה – פתוח לכל תביעה משפחתית בלי מבחנים.
- דלתות ראשיות: סעיף 1 (נישואין וגירושין), סעיף 3 (כריכה), סעיף 4 (מזונות אישה), סעיפים 4א ו-4ב(1) (בין-לאומי) – ראו פרקים 2–3.
- דלתות בפרק זה: **סמכות נמשכת** (יציר הפסיקה), **סעיף 9** (הסכמה), **בוררות** (חוק 2026), ועילת **מעמדו העצמאי של הקטין**.
- תביעה שנייה אחרי גירושין – בדרך כלל אין תביעת גירושין תלויה, ולכן אין כריכה. שואלים: נמשכת? סעיף 9? מעמד עצמאי?

סמכות נמשכת

✦ **הגדרה** | **הגדרה**

חריג לעקרון מעשה בית דין וסופיות הדיון: הערכאה ש"דנה ופסקה" בנושא מתמשך חוזרת ודנה בו כשחל שינוי נסיבות מהותי, **בלי צורך בכריכה או בהסכמה חדשה** – הצד הפונה "מתלבש" על התיק הקיים.

✔ **שורה תחתונה** | **הנוסחה**

נושא מתמשך + שינוי נסיבות מהותי + אותה ערכאה (שדנה ופסקה).

רכיב	פירוט
נושאים מתמשכים	משמורת/החזקת ילדים, מזונות אישה, מזונות ילדים – בלבד
למה	פסק דין שנמשך מחודש לחודש; המציאות משתנה
רכוש	אין סמכות נמשכת – חלוקה סופית; "אי אפשר לפתוח אותו משום עילה" (המרצה)
שינוי נסיבות	הערכאה מחליטה אם מהותי; "מסד הנתונים" השתנה
אותה ערכאה	אם דנה ופסקה באמת (טענות, חוות דעת – לא אישור טכני); כיבוד הדדי בין הערכאות + יעילות
מי	כל ערכאה שדנה ופסקה – רבני **או** אזרחי (לא רק בית הדין הדתי)

- תנאים מפורטים (תגבור): הערכאה ישבה בתיק המקורי וקיבלה את התביעה (פסק דין לעתיד, לא דחייה) → נושא מתמשך → שינוי נסיבות מהותי → "דן ופסק".
- דוגמאות לשינוי נסיבות:
  - הסכמה לגור עד 20 ק"מ זה מזה → האם עוברת לצפון.
  - האב פוטר אחרי פסק דין שקבע מזונות ילדים → הפחתה **בבית הדין שדן** (סעיף 1 לא תופס – כבר גרושים; סעיף 3 – אין תביעת גירושין; סעיף 9 – אין הסכמה).
  - בגידה אחרי פסק דין למזונות אישה (לפני הגט) → "בוודאי – זה שינוי נסיבות"; אך ייתכן חיוב אם היא "מעוכבת" מחמתו (פרק 6).
  - שינוי הלכה (בע"מ 919/15) אינו כשלעצמו שינוי נסיבות – נדרש שינוי עובדתי (פרק 10).
- יוסי וחדווה: גרושים בבית הדין הרבני, עזבו את הארץ (לא אזרחים ולא תושבים), הוא התעשר → הגדלת מזונות **בבית הדין הרבני מכוח סמכות נמשכת** – לא בודקים שוב את סעיף 1.

> **! שים לב! | מלכודות**
>
> - "בשינוי נסיבות אפשר לבחור ערכאה" – **שגוי**: חוזרים לערכאה שדנה ופסקה.
> - "אחרי גירושין אפשר לחזור לדון ברכוש" – **שגוי**: רק מזונות אישה, מזונות ילדים ומשמורת.
> - היעדר סמכות נמשכת ברכוש אין פירושו שאפשר לפתוח רכוש בערכאה אחרת – אי אפשר לפתוח אותו כלל.

סעיף 9 לחשבד"ר – סמכות בהסכמה

> **§ לשון החוק | סעיף 9 לחשבד"ר**
>
> "בעניני המעמד האישי של יהודים כמפורט בסעיף 51 ל'דבר המלך במועצתו...' או בפקודת הירושה, אשר בהם אין לבית דין רבני שיפוט יחודי לפי חוק זה, יהא לבית דין רבני שיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך."

1. תביעה **בודדת** (עצמאית) – בלי גירושין ובלי כריכה.
2. **ענייני מעמד אישי** (סימן 51) **או ירושה** (פקודת הירושה).
3. **יהודים** – כל הצדדים (סרגובי).
4. נושא שאין בו סמכות ייחודית (סמכות מקבילה).
5. **הסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר**.

נכנס בסעיף 9	לא נכנס בסעיף 9
משמורת / החזקת ילדים	רכוש – גם אם שניהם מסכימים
מזונות קטין (שרגאי/זוסמן: הדרך להקנות סמכות במזונות ילדים לעתיד)	זוג מעורב (סרגובי)
אפוטרופסות – כולל חינוך, בבודדת (המרצה)	אכיפת תניית שיפוי רכושית (סימה אמיר)
ירושה (לפי המקראה – בהסכמה בכתב)	

- **למה רכוש בכריכה כן ובהסכמה לא?** (המרצה) סעיף 3 – סמכות רחבה: "אם אתה כבר רוצה להתגרש – נהל הכול בבית הדין"; סעיף 9 – תביעות בודדות, מוגבל למעמד אישי.
- **"במה שונה רכוש ממשמורת?"** → לעניין סעיף 9.
- **ויכוח על חינוך בלי גירושין** (זוג יהודים, אזרחים, נשואים כדמו"י) → כן, סעיף 9.
- **זוג תיירים יהודים** (לא אזרחים, לא תושבים) המבקשים להתגרש בהסכמה → הנטייה לאפשר לפי סעיף 9 (המקראה: אין הכרעה חד-משמעית).
- **הסכמה מראש** (במעמד החתונה) → אפשרית, אך לא חוסמת את בן הזוג השני מלהקדים לבית המשפט – אינה מבטלת את מירוץ הסמכויות.

- **מזונות זמניים** בבית הדין → בית הדין נוטה לראות בכך הקניית סמכות גם לדיון עתידי.

אופי ההסכמה

- **מפורשת** (בכתב / בעל פה) **או מכללא** (התנהגות, שתיקה). דוגמה: הנתבעת משיבה לגופו של עניין ולא טוענת לחוסר סמכות = הסכמה בהתנהגות.
- **סעיף 15(ד)(4) לחוק יסוד: השפיטה** – טענת חוסר סמכות בהזדמנות הראשונה (דיון ראשון / כתב טענות ראשון).
- בלתי מיוצגים – ההזדמנות הראשונה נמדדת לפי בעל הדין, לא לפי עורך דין שנשכר אחר כך.

מסלול	סוג ההסכמה
סעיף 9 – מעמד אישי	גם מכללא
ירושה (מקראה)	בכתב
בוררות – חוק 2026	רק בכתב, טופס בוררות

⚖️ **פסק דין** | **בג"ץ 9476/96 סרגובי נ' בית הדין הרבני ומנהל האוכלוסין (2006)**

עובדות: עליית שנות ה-90 – מאות זוגות מעורבים התגרשו בהסכמה בבית הדין הרבני (מהיר; לפי ההלכה הנישואין לא תופסים; צו מיידי למרשם). עתירה ציבורית; הוגשה 1996, הוכרעה 2006 (ברק המתין כעשור למדינה). **הלכה:** סעיף 9 חל רק כששני בני הזוג יהודים; הסכמה לבדה אינה מקנה סמכות בזוג מעורב. בית דין של דת אחת לא ינהל בני זוג משתי דתות. **חשיבות:** זוג מעורב → בית המשפט לענייני משפחה לפי חוק המקרים המיוחדים (פרק 2).

בג"ץ 8638/03 סימה אמיר

⚖️ **פסק דין** | **סימה אמיר**

עובדות: הסכם גירושין בבית הדין, שני הצדדים מיוצגים. בעל נכה 100%, קצבה 1,200 ש"ח; מזונות 1,000 ש"ח לשלושה ילדים; הבעל העביר לאישה את מחצית הדירה שלו. בתמורה – לא תתבע הגדלה; ואם תתבע – תחזיר את המחצית (תניית שיפוי, כי מזונות ילדים קוגנטיים). "כל דיון עתידי בבית הדין". 1994 – האישה ביקשה הגדלה בבית הדין (שינוי נסיבות + נמשכת) – נדחתה; שנה אחר כך – שוב נדחתה. פנתה לבית המשפט לענייני משפחה מכוח **מעמדו העצמאי של הקטין** – המזונות הוגדלו (לפי המקראה – ל-2,500 ש"ח). הבעל תבע בבית הדין את מחצית הדירה. **הלכה (פרוקצ'יה):** אין לבית הדין סמכות: (1) אין סמכות מקורית – תביעה רכושית שאינה כרוכה בגירושין (אין סעיף 1, אין סעיף 3); (2) סעיף 9 לא חל – רכוש אינו מעמד אישי; (3) אין סמכות נמשכת ברכוש. הסכמת הצדדים אינה יוצרת סמכות שהחוק לא נתן. טענת הבוררות נדחתה; ובכלל – לבית הדין אין סמכות בסכסוכי ממון אזרחיים בין פרטיים (שופט אינו בורר). **חשיבות:** בתי הדין סגרו תיקי ממונות; הבעלים נחשפו לתביעות בשם הילד.

- שני דברים לזכור: (1) אין סמכות נמשכת ברכוש וההסכמה לא יוצרת אותה; (2) אין דיון בממונות אזרחיים בין פרטיים (חוק 2026 – פתח מוגבל).
- "להפוך את הבית למזונות" → מועיל לסמכות (נושא מתמשך, הסכמה מועילה) → לציין במפורש כשנותנים רכוש במקום מזונות.
- שאלת מבחן: הסכם "שריר וקיים על פי דין תורה", רכוש כנגד אי-תביעת הגדלה, הבעל תובע את הרכוש בבית הדין → **אין סמכות**. אם האישה תבעה הגדלה בבית המשפט והבעל רץ לבית הדין – הסמכות **לבית המשפט**.

חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), תשפ"ו-2026

- רקע: הסכם קואליציוני 2007 – התיקון נעצר; אנשים פנו לבתי דין פרטיים.
- "בית דין" = **רבני** + **שרעי**. רשאי לדון **כבורר בעניין אזרחי**.

תנאי	פירוט
הסכמה	כל הצדדים, **בכתב**, חתימה על טופס בוררות – לא שתיקה, לא התנהגות
זיקה	סמכות במעמד אישי כלפי אחד הצדדים לפחות, **או** כל הצדדים תאגידים

- **לא** ניתן להביא: (1) עניין פלילי; (2) עניין מנהלי; (3) עניין שכבר בסמכות בית הדין מכוח חוק; (4) הליך בין בני זוג נשואים או לשעבר.
- חריג 4 → סימה אמיר עומדת בעינה לגבי רכוש בין בני זוג/גרושים.
- המקראה (לפני החוק): "אין בוררות"; עונים לפי החוק החדש.

מעמדו העצמאי של הקטין

- **ע"א 42/49 משקה; ע"א 404/70 עברון**: ההורים בגירושין עסוקים בענייניהם ועלולים, גם בהיסח הדעת, לא לשמור על אינטרס הילד; הצהרתם שהם פועלים בשמו "אינה מעלה ואינה מורידה". הקטין אינו כבול להסכם הוריו.
- דוגמה: האם מסכימה למזונות נמוכים תמורת רכוש → הילד: "הזכות שלי" → האם תובעת **בשמו**.
- תרומת/גניבת זרע – ויתור האם לא יועיל (מקראה).

מבחן	מה בודקים	מעמד
פרוצדורלי – עברון	תביעה נפרדת בשם הילד בהליך	הוחלף
מהותי – בג"ץ 4407/12	האם הערכאה דנה ופסקה בעניין הילד – די בהתייחסות ממשית	**המבחן הקובע**

- סימני "דן ופסק": שאלות על הילד, בדיקת צרכיו, התייחסות למזונותיו, רישום בפרוטוקול, התייחסות ממשית לאינטרסים, חוות דעת. "חתימה על עיוור" על טיוטות = לא דן ופסק.

ארבע המשמעויות

1. פותח בכל ערכאה – אין חובה לחזור.
2. אין צורך בשינוי נסיבות ("כבר אז לא שקלו את זכויותיי").
3. הנטל על מי שרוצה להשאיר את ההחלטה (האב).
4. אם היה "דן ופסק" – חסום מכוח המעמד העצמאי; עדיין פתוח מכוח סמכות נמשכת (שינוי נסיבות + אותה ערכאה).

- **הפחתת מזונות** ≠ מעמד עצמאי (אין "הפחתה בשם הילד") → שינוי נסיבות רגיל, לא עוקף את מירוץ הסמכויות.
- **אב שתובע בשם הקטין** להגדיל את חלק האם → "אפשר לנסות", אך יגדיל גם את חלקו; אם רק לחלק אחרת – לא ברור שייחשב תביעה מכוח מעמד הקטין (המרצה).
- **"לשתוק כדי שלא יהיה דן ופסק"** → במזונות ילדים אפשרי, אך "סרט בפני עצמו"; ברכוש – לא רלוונטי, פסק דין סופי.
- **הגנות:** תניית שיפוי (החזר תמורה אם תתבע הגדלה) + **ערב** (שהגבייה לא תפגע בילדים). אכיפתה – תביעה רכושית, לא בבית הדין.

השוואה מהירה

שאלה	סמכות נמשכת	מעמד עצמאי של הקטין
נושאים	משמורת, מזונות אישה וילדים	זכויות הילד (מזונות)
שינוי נסיבות	חובה	לא
ערכאה	אותה ערכאה	כל ערכאה
נטל	על המבקש לשנות	על המבקש לשמר
חסימה	אין שינוי / רכוש	"דן ופסק" מהותי

עץ החלטה (טבלת המרצה)

1. **תביעה ראשונה** → דלתות ראשיות: סעיפים 1, 3, 4, 9 (ו-4א) – סמכות מקורית.
2. **תביעה שנייה – האם ניתן פסק דין מתמשך?** כן → סמכות נמשכת: נושא מתמשך + שינוי נסיבות מהותי + אותה ערכאה. רכוש → סופי.
3. **תביעה שנייה בשם הקטין** → היה "דן ופסק"? כן → סגור לעילה זו (נשאר רק נמשכת). לא → בלי שינוי נסיבות, בכל ערכאה.
4. **הגנה** → תניית שיפוי וערב.

חייבים לזכור

- סמכות נמשכת = נושא מתמשך + שינוי נסיבות מהותי + אותה ערכאה; לא ברכוש.
- סעיף 9 = בודדת, מעמד אישי/ירושה, יהודים, הסכמת כל הצדדים; לא רכוש; אפוטרופסות כוללת חינוך.
- הסכמה מכללא מספיקה (סעיף 9); חוסר סמכות – בהזדמנות הראשונה (15(ד)(4)).
- סרגובי (9476/96, 2006): רק כששניהם יהודים.
- סימה אמיר (8638/03): תניית שיפוי = רכוש → אין 1/3/9/נמשכת/בוררות; הסכמה לא יוצרת סמכות.
- חוק הבוררות 2026: רבני + שרעי; כתב; זיקה לאחד הצדדים או תאגידים; לא פלילי/מנהלי/בסמכות/בני זוג.

- מעמד הקטין: משקה, עברון → מבחן מהותי (4407/12); כל ערכאה, בלי שינוי נסיבות, נטל על האב; הפחתה – לא.

פרק 5
בית המשפט לענייני משפחה והליך יישוב הסכסוך

5.1 רקע: למה בית משפט מיוחד

- **הסכסוך המשפחתי** הוא טעון, אמוציונלי ורגשי ("דיני נפשות"). יש בו שני קשיים ראייתיים: (1) קרובים וחברים לא רוצים להעיד ולקחת צד; (2) מה שקורה בבית לא מתועד במסמכים.
- **לפני 1995** התיקים התפצלו בין שלום למחוזי. היו לזה 5 חסרונות: הרבה שופטים, הוצאות גבוהות, פתרונות לא גלובליים, סדרי דין וראיות נוקשים, פגיעה בפרטיות.
- ועדת שינבוים (1982–1986) אימצה מודל של אוסטרליה וניו זילנד, ובעקבותיה נחקק חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.
- **שתי מטרות:** ריכוז כל התביעות אצל שופט אחד, וגישה שונה (שופטים מנוסים ורגישים ו"מעטפת" של סיוע).
- **סיוע משפטי** ניתן למי שאין לו כסף, יש קליניקות, והערכאה ממנה מומחים מטעמה כדי שלעשיר לא יהיה יתרון.

נקודה	הכלל
דרגה	שלום, כי יהיו הרבה שופטים, ושופטי מחוזי יקרים
ערעור	בזכות למחוזי, ומשם ברשות לעליון
חיסרון	הלכות מחוזי רק מנחות ולא מחייבות, ולכן אין אחידות
סכום	אין חלוקה לפי סכום: "יהא נושאה או שוויה אשר יהא"
מהות החוק	טכני-פרוצדורלי, לא קובע איזה דין יחול

5.2 סמכות עניינית

שרשרת: ס' 3(א), "ענייני משפחה יידונו בבית המשפט לענייני משפחה" ← ההגדרה בס' 1.

סעיף	מה נכנס
1(1)	מעמד אישי (נמכ"א) לפי דבר המלך, למעט הנהלת נכסי נעדרים. בנישואין: זוגות מעורבים, חסרי דת, בני אותו מין
1(2)	תובענה אזרחית בין אדם (או עזבונו) ל"בן משפחתו" שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, בכל שווי
1(3)	מזונות
1(4)	אבהות ואמהות
1(6)(ג), 1(6)(ז)	חוק הכשרות המשפטית, חוק יחסי ממון

"בן משפחתו":

- בן זוג, לרבות ידועה בציבור, בן זוג לשעבר ובן זוג שנישואיו פקעו, אם נושא התובענה נובע מהקשר הזוגי.
- ילד, לרבות ילד של בן הזוג.
- הורים, הורי בן הזוג ובני זוגם.
- נכד, והורי ההורים.
- אחים, שלו או של בן הזוג.

ידועים בציבור נכנסו לחוק כאן לראשונה. בלי זה הסכסוך שלהם היה בשלום או במחוזי לפי הסכום.

שני תנאים מצטברים בס' 1(2): (1) תובענה בין בני משפחה; (2) עילה של סכסוך בתוך המשפחה.

סכסוך משפחתי או עסקי, שלושה פרמטרים:

1. קרבת היחסים: אב ובן נוטים למשפחתי, סבא ונכד או חתן ואב חורג נוטים לעסקי.
2. גורמים לבר-משפחתיים רבים: עסקי (למשל משרד עורכי דין עם 20–30 שותפים).
3. כמה קשרים עסקיים ורק באחד מהם סכסוך: עסקי.

פס"ד חבס נ' חבס ← ככל שמספר הגורמים הלבר-משפחתיים גדול יותר, תרומת המשפחה לסכסוך קטנה, והעילה אינה סכסוך בתוך המשפחה.

דוגמת תרגול: אב ובנו בחברת יבוא. הסכסוך פרץ כשהבן התייצב לצד אמו בגירושין, והאב תבע את מניותיו. העילה משפחתית, ולכן בית המשפט לענייני משפחה.

מי מכריע בסמכות? בית המשפט שאליו הגיע התיק. אם הוא מעביר את התיק, המקבל לא יכול להחזיר.

עוד בסמכות:

- **ס' 3(ג):** אישור הסכם גם בלי תובענה.
- **ס' 3(ד)** (2010): עובד סוציאלי, הקטין עצמו או ידיד קרוב רשאים לתבוע כשזכות הקטין עלולה להיפגע פגיעה של ממש.
- **ירושה**, ו**היתר נישואין** לפי חוק גיל הנישואין (פרק 7).

טבלת המרצה (בני זוג יהודים):

נושא	דלת לבית המשפט	מול בית הדין
נישואין וגירושין, כתובה	אין	ייחודית לבית הדין (ס' 1 לחוק השיפוט)
מזונות אישה וילדים	1(1)+1(3)+3(א)	מקבילה
החזקה	1(1)+1(6)(ג)+3(א)	מקבילה
רכוש	1(2)+1(6)(ז)+3(א)	מקבילה
אבהות	1(4)+3(א)	מקבילה

בכל השורות מופיע גם ס' 25. לפי המקראה, ס' 25(ב) קובע שבית הדין קונה סמכות בעניין כרוך רק אם בן הזוג השני לא פתח קודם בבית המשפט, ולהיפך (פרק 3).

> ★ **טיפ למבחן**
> בבית המשפט לענייני משפחה אין כריכה ואין מבחן משולש. פותחים "בבודדת". הוא בעל הסמכות השיורית.

5.3 ששת המאפיינים המייחדים

#	מאפיין	מקור	עיקר
1	יחידת סיוע	ת' 37	אבחון, ייעוץ, גישור, טיפול. עיכוב 30 יום
2	חוק ההסדר	חוק 2014	בקשה, מהו"ת, עיכוב, קדימה
3	קושי ראייתי		הבסיס לס' 8
4	גמישות ושופט אקטיבי	ס' 8(א)	"הדרך הטובה ביותר לעשיית משפט צדק"
5	אישור הסכם בלי תביעה	ס' 3(ג), ת' 43	אפשר גם בלי תובענה תלויה
6	דלתיים סגורות	ס' 68(ה) לחוק בתי המשפט	ברירת מחדל: בדלתיים סגורות

יחידת הסיוע:

- יש אחת ליד כל בית משפט לענייני משפחה, ואין גוף כזה באף בית משפט אחר.
- עובדים בה עובדים סוציאליים וגורמים טיפוליים, כמספר השופטים.
- השירות בחינם, וגם באמצע תיק.
- תקנה 37(א): בית המשפט רשאי להפנות. 37(ב): עיכוב הליכים של 30 יום.
- תקנות 2020 הוצאו מתקנות סדר הדין האזרחי ברפורמה, והן עומדות בפני עצמן.

ס' 8(א): "בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין שאין עליו הוראה אחרת לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות"

- השופט אינו כבול, אבל גם לא פטור לגמרי. הוא רשאי לקבל ראיה שאינה קבילה בבית משפט אחר, בכל עניין שלפניו.
- שופט אינקוויזיטורי שמאזן כוחות (למשל מול עורך דין חזק), לעומת השיטה האדברסרית.
- גמישות דומה קיימת בתביעות קטנות ובבית הדין לעבודה.
- הדיינים בבית הדין "אולטרה אקטיביים" ממילא, ולכן לא צריכים את ס' 8.
- **חידוד:** הקלטה כראיה? נתון להחלטת השופט (ס' 8(א)).

ס' 3(ג) ותקנה 43:

- בכל תחום אחר צריך קודם תביעה ואגרה. בדיני משפחה מאשרים הסכם גם בלי תובענה תלויה, ובית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק דין.

- ת' 43(א): לפני אישור או שינוי הסכם בית המשפט מסביר את משמעותו, מברר הבנה והסכמה חופשית, ובעניין קטין מאשר רק אם ההסכם לטובתו.

	אישור בלבד	תוקף של פסק דין
הוצאה לפועל	לא	כן

הסכם ממון (פרק 13): חייב אישור. לפני הנישואין: נוטריון, רושם נישואין, בית משפט או בית דין. אחרי הנישואין: בית משפט או בית דין בלבד. ידועים בציבור יכולים לאשר לפי ס' 3(ג) אבל לא חייבים, ולפי המרצה מספיק לחתום בבית.

ס' 68(ה): ענייני משפחה יידונו בדלתיים סגורות, אלא אם בית המשפט הורה על פומבי, בכל העניין או בחלקו. חריגים: ירושה שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה, חוק השמות, חוק קביעת גיל. הכלל חל גם בבית הדין הרבני.

5.4 חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014

- בתוקף מיולי 2016 (עם תקנות תשע"ו-2016), תוקן בתיקון 3 תש"ף-2020. התחיל כהוראת שעה, והפך לקבע.
- **ס' 1, המטרה:** לסייע לבני זוג, להורים וילדיהם ליישב סכסוך בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם התדיינות, מתוך טובת כל ילד. המטרה אינה שלום בית.
- **המטרות לפי השיעורים:** ניתוב להסכמה, "ונטילציה" שמרגיעה את הרוחות, וריכוך מירוץ הסמכויות.
- יחידות סיוע הוקמו בהמשך גם ליד בתי הדין הדתיים, אחרי שהתנגדו.

על מי: רק בני זוג, הורים, והורים וילדיהם, הגרעין הרגיש. לא סבא ונכד, ולא סכסוך עסקי.

"תובענה": כוללת סעד זמני. לא כוללת:

1. בקשה לאישור הסכם.
2. ערעור ובקשת רשות ערעור.
3. אכיפה וביצוע של החלטה שיפוטית, לרבות בזיון.

ס' 2, עניינים שחייבים יישוב סכסוך, וחריגיהם:

עניין	חריג
נישואין וגירושין	גירושין או התרה בהסכמה
יחסי ממון	ירושה
מזונות או מדור של בן זוג או ילד	
עניין ילד לפי חוק הכשרות	אמנת האג וצו עיכוב יציאה בקשר אליה
אבהות ואמהות	בהסכמה
מזונות או סכסוך עם צעיר	צעיר = בגיר עד 21

ס' 2 לא אומר איפה דנים, אלא רק מתי החוק עוצר אותך.

עץ החלטה: ההליך בשלבים

1. **ס' 3(א), בקשה ליישוב סכסוך.** חובה להגיש אותה תחילה. אין בה טענות או עובדות על הסכסוך או על הסמכות. מגישים לכל ערכאה, והמקום אינו מחייב בהמשך. האגרה 118 ש"ח, בלי עורך דין. נוסח הטופס בתקנה 2: "הואיל ונתגלה סכסוך...", והצהרה שאין בקשה תלויה אחרת.
2. **ס' 3(ב), פגישות מהו"ת** (מידע, היכרות, תיאום). עד 4 פגישות, והיחידה רשאית פחות. ההזמנה כהזמנה לדיון, ומתייצבים בעצמם.
3. **עורכי דין, תקנה 5:** בפגישה הראשונה לבד, בלי ניסיון ליישוב משפטי (חוץ מהסדרים זמניים). מהשנייה עורך דין רשאי להצטרף רק לפגישה שיועדה ליישוב המשפטי. היחידה קובעת את אופי כל פגישה.
4. **משך:** 45 יום, והיחידה רשאית להאריך פעם אחת ב-15 יום, בהודעה לערכאה ולצדדים.
5. **תקנה 7(א):** בסוף הפגישה האחרונה היחידה ממליצה על הליך: ייעוץ, גישור, גירושין בשיתוף פעולה.
6. **ס' 3(ה), עיכוב הליכים:** 60 יום מהגשת הבקשה, או 75 בהארכה. בית המשפט יכול לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר (ס' 5(א)(5)), והצדדים יכולים להוסיף תקופה בהסכמה בכתב. בתקופה הזו אין הגשה ואין דיון, אפילו בסמכות. בקשה דחופה (כמו מזונות זמניים) אפשרית בכפוף להוכחת דחיפות.
7. **ס' 4, זכות קדימה:** המגיש הראשון של הבקשה רשאי בתוך 15 יום להגיש לכל ערכאה מוסמכת. אם לא הגיש, או הגיש רק על חלק מהעניינים, הצד השני רשאי להגיש בעניינים שלא הוגשו.

	מהו"ת	צינון	עיכוב
רגיל	45	15	60
בהארכה	60	15	75

"צינון" הוא רק כינוי לזכירה. המונח בחוק הוא תקופת עיכוב ההליכים.

> **! שים לב! | מירוץ הסמכויות**
> המירוץ לא בוטל, הוא הוקדם להגשת הבקשה: "הראשון שהגיש את הבקשה הכריע את המרוץ". בתרגול, ברכה הגישה תביעה ביום ה-61 כשיוסף היה המגיש הראשון, ולכן התביעה שלה תימחק.

30 מול 60: הפניה באמצע תיק לפי ת' 37 מעכבת 30 יום. בקשה ליישוב סכסוך מעכבת 60 או 75 יום.

5.5 תקנות 2020 וביצוע

- **ת' 75, אימוץ:** מגישים לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגורי המבקשים. בשאלת הלשכה: זוג מתל אביב וקטין מירושלים, ולכן בתל אביב.
- **שמיעת ילד (תרגול):**
  - ילד מעל 6 נשמע, וצעיר יותר אם ראוי.
  - מטעמים מיוחדים שיירשמו אפשר שלא לשמוע אותו, אם הנזק גובר.
  - אפשר לשמוע אותו בנוכחות עובד יחידת הסיוע.
  - ההחלטה אינה מוגבלת לשלב המוקדם.
- **ס' 7, ביצוע (לשכה 2021):** ראובן חייב לשרה 200,000 ש"ח מאיזון משאבים ולא משלם. הדרך היא פתיחת הליך לביצוע פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה. לא תביעה חדשה, ולא בזיון בשלום.

חייבים לזכור

- 1995, ועדת שינבוים. דרגת שלום, ערעור בזכות למחוזי וברשות לעליון. אין חלוקה לפי סכום. החוק פרוצדורלי ולא קובע דין.
- ס' 3(א) + ס' 1. ס' 1(2): בן משפחה + עילה משפחתית. ידועים בציבור בפנים.
- חבס: יותר גורמים לבר-משפחתיים פירושו סכסוך עסקי.
- תיק שהועבר פעם אחת לא חוזר.
- אין כריכה בבית המשפט, והוא בעל הסמכות השיורית.
- 6 מאפיינים: סיוע, חוק ההסדר, קושי ראייתי, ס' 8, ס' 3(ג), ס' 68(ה).
- ת' 37: 30 יום. ת' 43: הסבר, הבנה, הסכמה חופשית, טובת קטין.
- ס' 8: לא גורע מחסיונות. מותר לקבל ראיה לא קבילה.
- ס' 3(ג): אישור הסכם בלי תביעה. רק "תוקף של פסק דין" מאפשר הוצאה לפועל.
- דלתיים סגורות כברירת מחדל, עם חריגים (ירושה לא משפחתית, שמות, קביעת גיל).
- חוק ההסדר: לא שלום בית. חל על בני זוג, הורים וילדים, וצעיר עד 21.
- "תובענה" כוללת סעד זמני, ולא אישור הסכם, ערעור או אכיפה.
- חריגי ס' 2: גירושין ואבהות בהסכמה, ירושה, אמנת האג.
- 45 (+15 פעם אחת) מהו"ת, 60/75 עיכוב, 15 קדימה למגיש הראשון של הבקשה.
- פגישה ראשונה בלי עורך דין. בעיכוב אין דיון גם בסמכות.
- ת' 75: אימוץ במקום מגורי המאמצים. ס' 7: ביצוע פסק הדין דרך בית המשפט לענייני משפחה.

פרק 6
מזונות אישה – הדין המהותי

6.1 יסודות

✦ הגדרה | **מזונות אישה**

חיוב חד-סטרי של הבעל לפרנס את אשתו, הנובע מהנישואין עצמם. קיים כל עוד הנישואין כדמו"י קיימים (גט/מוות – פוקע), ותלוי בהתנהגות האישה (חובות ביתיות + התנהגות מינית).

- מזונות אישה ≠ מזונות ילדים (פרק 10). התנהגות האישה משפיעה רק על מזונותיה.
- אחרי הגירושין – ככלל אין מזונות אישה. **חריג חדש:** בית הדין הרבני פסק לאחרונה מזונות לפי דין תורה גם אחרי הגירושין עד חלוקת הרכוש.
- **סמכות (פרק 3):** מקבילה. לבית הדין – ס' 4 (תביעה עצמאית, רק אישה), ס' 9 (הסכמה), ס' 3 (כריכה מפורשת + מבחן משולש; בדרך כלל ע"י הבעל). לבית המשפט – ס' 3 לחוק בימ"ש לענייני משפחה.

6.2 הדין החל – סעיף 2 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)

§ לשון החוק | **ס' 2(א)**

"אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה."

מי	הדין
יהודים נשואים כדמו"י	דין תורה – בשתי הערכאות (ס' 2(א); סימנים 47, 51)
ללא דין אישי: חסרי דת, מעורבים, חד-מיניים, ידועים בציבור	אזרחי – ס' 2(ב)
נשואים אזרחית	מזונות חוזיים – 8256/99 (פרק 8)

- "הדין הולך אחר הדיין" לא חל – יש הוראת חוק ספציפית.
- **מהותי מול פרוצדורלי** (שמגר, חקק): הוראות פרוצדורליות חלות על כולם –
  - ס' 10 – מזונות זמניים: חל גם בבית הדין (שרואה בכך הקניית סמכות לעתיד).
  - ס' 11 – מזונות עבר: איחור של מעל שנה בתביעה – דחייה אם אין טעם סביר; גבייה אחרי שנתיים – ברשות בית המשפט.

6.3 מקור החיוב – רמב"ם, אישות יב: 10 חיובים ו-4 זכויות

חיובי הבעל (10)	זכויות הבעל (4)
שארה (מזונות), כסותה, עונתה	מעשה ידיה – כנגד המזונות
כתובה ותנאיה	מציאתה
רפואתה, פדותה, קבורתה	פירות נכסיה – כנגד הפדיון
מזונות אלמנה ובנות, ירושת בנים בכתובה	ירושתה

- קשר הדוק בין תוקף הנישואין לחיוב.
- "לא הרי דיני ישראל בבית הדין כהרי דיני ישראל בבית המשפט" – אותו דין, פרשנות שונה.

6.4 שיעור המזונות והמדור

1. "האישה עולה עמו ואינה יורדת עמו" – רמת חייו (גם בפירוד); "המדור לפי עושרו".
2. אינה צריכה להתפרנס מרכושה.
3. "כדי צרכיה" – לא להעשיר. (עיקר מזונות = אשת עני.)

פס"ד	ערכאה	הלכה
כליפה (1993)	עליון	מדור – גם דירה חלופית (אפילו שכורה) בתנאים שהורגלה; "ירידה" = גודל, מיקום
אקנין (1994)	ביה"ד → בג"ץ	ביה"ד: מדור ספציפי; בג"ץ: פרשנות הערכאה האזרחית אינה מחייבת את ביה"ד
יאיר (בג"ץ 304/04), גולדנברג (בג"ץ 207/04)	בג"ץ	"בית מגורים... ליבו של שלום הבית" – צו מדור ספציפי מונע פירוק שיתוף גם אם הבעל הקדים

- אזרחי: ס' 37(א) לחוק המקרקעין (פירוק "בכל עת"); אחרי ראש חודש – ס' 40א לחוק המקרקעין (1995) וס' 6א לחוק יחסי ממון (2008): מדור חלופי להורה ולילדים.
- **דיכובסקי (ניגאו)** – אין צו מדור ספציפי כש: (1) מות הנישואין; (2) האישה פיצלה תביעות; (3) הבעל הציע הסדר הוגן והיא סירבה.

6.5 מפת טענות הבעל

קיזוז ("מגיע, אבל פחות")	פטור ("לא מגיע כלום")
מעשה ידיה / פוטנציאל השתכרות	אין תוקף לנישואין
פירותיה	מעין מורדת; מורדת
	בגידה; מעשה כיעור
	עוברת על דת משה; עוברת על דת יהודית

6.6 קיזוז מעשה ידיה

- "איננו ניזונת ואיננו עושה" – האישה רשאית לוותר (כשהשכר גבוה מהמזונות).
- שרשרת:
  - **מזור** → לא מחייבים לצאת לעבוד ולא מקזזים פוטנציאל.
  - **ביקל** (עבדה כל חייה, הפסיקה בחוסר תום לב) → שמגר: כשליש מהנתבע.
  - **פדן** (צעירה, תואר, ילדה בת 4) → שמגר: "פרידה נקייה"; כשליש.
  - **פלולי (1996, טירקל)** (30+ שנה, אלימות, בת 60, לא עבדה) → ככלל אין חיוב ואין קיזוז פוטנציאל; בחריג – במקרים מתאימים, לא אוטומטית, הנטל על הבעל.
- **פרמטרים (לא מצטברים):** גיל; בריאות; כישורים; שוק העבודה הרלוונטי; ניסיון תעסוקתי; נסיבות הפסקת העבודה; משך הנישואין; ילדים קטנים ומצבם; מגורים משותפים.
- בפועל הערכאות הדיוניות מקבלות לא פעם קיזוז פוטנציאל – אך ההלכה: פלולי.

6.7 קיזוז פירותיה

- פירות = רווחי נכסיה (שכירות, דיבידנד); הקרן שלה. כנגד חובת הפדיון – אי אפשר לוותר.
- שרשרת:
  - **חוק שיווי זכויות האישה (1951), ס' 2** – אין בנישואין לפגוע בקניינה.
  - **סידיס** → אין קיזוז פירות. שמגר: אי-שוויון בין נשים (פירות לא מתקזזים, מעשה ידיים כן).
  - **ס' 2א לחוק המזונות (1976)** – "על אף... חוק שיווי זכויות", מותר להתחשב בהכנסות "מעבודה, מנכסים... מכל מקור אחר".
  - **חקק (1991, חמישה)** → שמגר (מיעוט): ס' 2א פרוצדורלי, חל על כולם, כל מקור. **אלון** (+ לוין, לוין, אור): המחוקק חזר לדין תורה – רק פירות, ורק בפועל.
- פוטנציאל פירות (דירה ריקה) – לא מתקזז (חקק, פלולי).

מה מקזזים	דין
שכר בפועל	כן
פוטנציאל השתכרות	ככלל לא (חריג – פלולי)
פירות בפועל	כן (חקק)
פוטנציאל פירות / הקרן	לא

6.8 טענות פטור – "עילת גירושין = אין כתובה ואין מזונות"

1. **אין תוקף לנישואין** – ספק: "אין מוציאין ממון מספק" → אין כתובה ומזונות (גט לחומרא בכל זאת; אוה בסן). מכריע: ביה"ד; בימ"ש – אגבית, ס' 76 לחוק בתי המשפט.
2. **מעין מורדת** (אינה עמו) – **מילר**: יכולה להוכיח סיבה מוצדקת; נטל קל כנוצה.
3. **מורדת** (מונעת תשמיש) – הליך י"ב חודשים; סמכות ייחודית לביה"ד (ס' 1); הכרזה כללית מחייבת גם את בימ"ש.
   - **שרגאי** → ביה"ד קבע "לעניין המזונות דינה כמורדת" אחרי שהאישה תבעה בבימ"ש → חריגה מסמכות.

- **מקיטן** → בימ"ש כבר פסק מזונות = מעשה בית דין; הכרזה מאוחרת לא תחייבו אוטומטית.
- "אני רוצה להתגרש" ללא הצדקה → סיכון לכתובה, למורדת ולמזונות (תשובת המרצה).

4. **בגידה / מעשה כיעור** – עילות הבעל בלבד; שני עדים; הודאה לבדה אינה מספיקה בלי "רגליים לדבר".
   - **טביב** → קביעת ביה"ד = השתק פלוגתא לעובדות, לא למסקנות; המסקנה – לערכאה האזרחית שבה הוגשה התביעה.
   - **גל נ' גל; כהן נ' כהן** → "גבר שלא חי עם אשתו לא יכול לצפות שתשב בחיבוק ידיים".
5. **עוברת על דת משה** – מחטיאה במזיד; לא בשגגה, לא בכפייה, לא כשהבעל אינו מקפיד.
6. **עוברת על דת יהודית** – פריצות, השפלה; נדרשת התמדה; לפי אורח חיי הזוג.

עילה	הדדית	מחילה
בגידה	לא	לא
מעשה כיעור	לא	כן
דת משה	כן	כן
דת יהודית	כן	כן

- היתר לשאת אישה נוספת בגלל התנהגות האישה – עשוי לפגוע במזונותיה.

6.9 סרבנות גט מטעמים כלכליים – בע"מ 3151/14 (רובינשטיין, זילברטל, ברק-ארז)

1. **מי קובע?** ביה"ד – סמכות ייחודית ("מות הנישואין"). גם בימ"ש – סמכות אגבית, ס' 76 (רובינשטיין וזילברטל), ללא מעשה בית דין.
2. **שלילה אוטומטית?** לא. בוחנים: מניע (נקמה/סחטנות מול חשש קיומי); יכולת קיום אחרי הגירושין (רכוש; מזונות עד חלוקת רכוש); קרבה לפרישה; השתלבות בעבודה.
3. **אמרת אגב:** אין מניעה למזונות חוזיים גם בנישואין כדמו"י – לפי המרצה: מיעוט, טרם יושם.

6.10 סמכות נמשכת

- שינוי נסיבות → פתיחה מחדש באותה ערכאה (פרק 4). בגידה אחרי פסק המזונות = שינוי נסיבות.
- בעל שמעכב את הגט – האישה "מעוכבת מחמתו" ועשויה להמשיך להיות זכאית.

6.11 שתי הערכאות

	ביה"ד הרבני	בימ"ש לענייני משפחה
דין	דין תורה	דין תורה (ס' 2(א))
מדור	ספציפי	חלופי אפשרי
מורדת	מכריז (ייחודי)	כפוף להכרזה כללית
בגידה	עובדות + מסקנות	השתק רק לעובדות
סרבנות כלכלית	ייחודי	אגבי (ס' 76)

6.12 עץ החלטה לאירוע במבחן

1. **מי התובעת והיכן?** אישה יהודייה – יכולה לבחור: ביה"ד (ס' 4) או בימ"ש. בעל – רק בכריכה לתביעת גירושין (ס' 3). מי הקדים? (פרק 3).
2. **איזה דין?** נשואים כדמו"י → דין תורה בשתי הערכאות (ס' 2(א)). נשואים אזרחית/ידועים בציבור → פרק 8.
3. **האם יש חיוב?** בדקו תוקף נישואין (ספק → אין מזונות).
4. **שיעור:** עולה עמו; כדי צרכיה; מדור (ספציפי או חלופי – לפי הערכאה).
5. **טענות קיזוז:** האם האישה משתכרת בפועל? יש לה פירות בפועל? הבעל טוען לפוטנציאל → פלולי + הפרמטרים.
6. **טענות פטור:** איזו עילה? מי קבע אותה ומתי? הכרזה כללית או "לעניין המזונות"? קדמה לה פסיקת מזונות (מקיטן)? הוכחה בשני עדים? יש הדדיות/מחילה?
7. **סרבנות גט?** ס' 76 + שלושת השיקולים; אין שלילה אוטומטית.
8. **שינוי נסיבות?** פתיחה מחדש באותה ערכאה; "מעוכבת מחמתו".

✎ **דוגמה** | **אירוע לדוגמה**

אסתי עזבה את הבית בשל אלימות מאיר ותבעה מזונות אישה בבימ"ש לענייני משפחה. מאיר מיהר לביה"ד, שהכריז עליה מורדת לכל דין. אם **טרם** נפסקו מזונות – בימ"ש יקבל את ההכרזה הכללית (היא מחייבת). אם בימ"ש **כבר פסק** מזונות – נוצר מעשה בית דין, וההכרזה המאוחרת לא תחייבו אוטומטית (מקיטן). ואם ביה"ד היה קובע רק "לעניין המזונות" – חריגה מסמכות (שרגאי). בנוסף, אסתי יכולה לטעון שאינה עמו מסיבה מוצדקת (מילר – קל כנוצה).

מלכודות

- **שני "שרגאי":** מורדת ("לעניין המזונות") ≠ שרגאי של כריכת מזונות ילדים (רק השבה – פרקים 3, 10).
- **שני "מילר":** מעין מורדת ≠ שושנה מילר (רישום גיור – פרק 9).
- **שני "גולדנברג":** מדור ספציפי (בג"ץ 207/04) ≠ זיקה לישראל בס' 4 (קנול וגולדנברג – פרק 3).
- **סידיס** – גם הלכת "ענייני הממון נשרו מענייני הנישואין, למעט הכתובה" (פרק 2), וגם דחיית קיזוז פירות לפני 1976.
- **שמגר בחקק** – מיעוט; אל תבחרו "כל מקור הכנסה".
- **ביקל ופדן** – אינם ההלכה הנוהגת; פלולי הפך אותם לחריג.
- **השתק פלוגתא** – לעובדות בלבד, לא למסקנות (טביב).
- **מזונות חוזיים** – לא לנשואים כדמו"י (8256/99; אמרת האגב ב-3151/14 – מיעוט).

✔ **שורה תחתונה** | **חייבים לזכור**

- ס' 2(א) – דין אישי בשתי הערכאות; ס' 2(ב) – אזרחי למי שאין לו דין אישי.
- ס' 10, 11 (וגם 2א) – פרוצדורליים, חלים על כולם.
- עולה עמו; כדי צרכיה; לא מרכושה. כליפה מול אקנין; יאיר וגולדנברג; סייגי דיכובסקי.
- מזור → ביקל, פדן → פלולי: אין קיזוז פוטנציאל, למעט חריג, נטל על הבעל.
- שיווי זכויות (1951) → סידיס → ס' 2א (1976) → חקק (אלון): רק פירות בפועל.
- "אינני ניזונת ואינני עושה" – אפשר; ויתור על פירות/פדיון – אי אפשר.
- מילר – קל כנוצה; שרגאי – "לעניין המזונות" = חריגה; טביב – השתק לעובדות בלבד.
- בגידה – אין מחילה; כיעור – יש; דת משה/יהודית – הדדיות ומחילה.
- 3151/14 – ס' 76; אין שלילה אוטומטית.

פרק 7

נישואין בדין הדתי ובעיות הכשרות

מפת הפרק

- נקודת המוצא: **סעיף 2 לחוק שיפוט בתי דין רבניים** – נישואין וגירושין של יהודים נערכים לפי דין תורה.
- תוקף נישואין דתיים = **כושר** (מי רשאי) + **צורה** (מה המעשה).

1. הצורה: טקס הנישואין

שני שלבים

שלב	מה כולל	הערה
קידושין (אירוסין)	ברכות, טבעת, "הרי את מקודשת לי", שני עדים	מכאן היא "אשת איש"; חרטה = גט
נישואין	הקראת הכתובה, חופה	בעבר שנה אחרי הקידושין; חז"ל איחדו לטקס אחד "רב רושם"

שלוש דרכי הקידושין

דרך	מהות	נקודה למבחן
כסף	שווה פרוטה (לא חובה טבעת)	הדרך המקובלת כיום

דרך	מהות	נקודה למבחן
שטר	"הרי את מקודשת לי" בכתב, נמסר לאישה	טפסי קפריסין אינם קידושי שטר לפי רוב הפוסקים (דקלרטיביים, לא קונסטיטוטיביים)
ביאה	יחסי אישות לשם קידושין, העדים שומעים את המילים	**אסורה מדרבנן (פריצות) אך תופסת** – מקור הספק בנישואין אזרחיים

תנאים מצטברים מדין תורה: דרך קידושין + **כוונה** + **שני עדים כשרים**. רב אינו נדרש. אין קידושין בכפייה (מגיל 12 וחצי – רק בהסכמתה).

העדים

- **עדי קיום** (לא עדי בירור): חלק מהטקס; עד פסול עלול להפיל את הקידושין.
- **פסול קרבה** – קרוב של החתן או הכלה; די באחד.
- **פסול מחלל שבת בפרהסיה** – **תיק 1068330/1**: לא די בהודאת העד; נדרשים שני עדים שומרי שבת שיעידו בפניו.
- יש פוסקים: גם אם העדים שנבחרו פסולים – יש כשרים בקהל.
- כשרות העדים וכשרות להינשא = "ענייני נישואין" בסמכות ייחודית של בית הדין; בג"ץ לא מתערב.
- חדר ייחוד – לא מעכב. אירוסין מודרניים בלי טבעת ועדים – לא יוצרים דבר.

תקנות תש"י (1950, "חרם ירושלים") – ארבעה תנאים מצטברים לטקס הממוסד

1. רב והשגחתו.
2. בשעת חופה.
3. מניין (10).
4. רשות רושמת (הרבנות) – חידוש ישראלי.

> **! שים לב!**
> חסר אחד מהם? **הקידושין עדיין תופסים מדין תורה** (נישואין פרטיים – פרק 8).

מצבי ספק

- **גרושים שחזרו ובעלו** – חזקת **"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"** ← מקודשת, צריכה גט שני.
- **הצעת נישואין עם טבעת ועדים** – עלולה להיחשב קידושין (אזהרת הרב יצחק יוסף).
- **ידועים בציבור** – **תיק 1178079/1**: ככלל אין גט, אפילו לא לחומרא; חריג: גרושים כדמו"י שחזרו לחיות יחד.

> ✔ **שורה תחתונה** | **כלל הזהב**
> ספק באיסור ← **גט לחומרא**. ספק בממון ← **"אין מוציאין ממון מספק"**: אין כתובה ואין מזונות. הספק יוצר חובות, לא זכויות.

2. כושר: גיל הנישואין

מקור	גיל
דין תורה	איש 13, אישה 12 וחצי (גם העדים יכולים להיות בני 13)
תקנת הרבנות תש"י	אישה בלבד – 16 (חשש לאם ולעובר); אינה עוקרת דין תורה
חוק גיל הנישואין (מאז 2013)	18 לשני המינים (קודם: 17, "נער/נערה")

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950 – שרשרת הסעיפים

- **ס' 1** – "נישואין" **כוללים קידושין**; "קטין" לפי ס' 3 לחוק הכשרות המשפטית (מתחת ל-18).
- **ס' 2** – עבירה: (א) נשא קטינה / נשאה קטין; (ב) ערך או סייע; (ג) השיא בנו או בתו או מי שבאפוטרופסותו ← **מאסר שנתיים או קנס**. כמעט אינו נאכף; מגורים משותפים אינם עבירה.
- **ס' 3א** – נישואין בניגוד לס' 2 שתופסים לפי הדין האישי ← "עילת תביעה להתרתם... הכל לפי הוראות החוק החל על ענייני המעמד האישי". **בפועל ריק מתוכן**: הקידושין תופסים, וההלכה אינה רואה בכך עילה.
- **ס' 5א** – **בית המשפט לענייני משפחה** (לא בית הדין – האיסור אזרחי) רשאי להתיר אם: **מלאו 16** + **נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין** + **לאחר ששמע את הקטין**. הנוסח הישן (ס' 5): "נערה שילדה או בהריון" – בית המשפט המחוזי; תיקון מס' 6 צמצם.

פסיקה

- **צמ"ש 58933-12-18** (14.1.19) ← קטינים שהכירו באינסטגרם, היא בהיריון, חוסר בשלות ← **היריון כשלעצמו אינו נסיבה מיוחדת**; הבקשה נדחתה.
- **ע"א 501/81** ← אירוסין, הכנות לחתונה ושייכות למגזר **אינם** נסיבה מיוחדת.

3. כושר: עריות ואשת איש (כרת / מיתה)

	תוצאה
תוקף	**אין** – בטלים מעיקרם
גט	**אין צורך**
ילדים	**ממזרים** (ממזר נישא רק לממזרה או לגיורת)
ממון	אין

- דוגמה: אחים מאומצים שהתחתנו כדת – הטקס לא תפס.
- מניעת ממזרות: שמונה דיינים ביטלו נישואי אם (בעל שהתגייר בלי כוונה לשמור מצוות) ← הילדים נפטרו מממזרות.

תרומת זרע

- **תיק 1123955/1** ← רווקה ביקשה היתר נישואין לבתה "השתוקי" ← הרב פיינשטיין: ממזרות רק בדרך אישות, לא בטכנולוגיה; הרב עובדיה: **ספק ספיקא** (רוב בעיר ורוב התורמים אינם ממזרים) ← כשרה; תיקון לאחר 4 חודשים: **חשש נישואי אחים** ← בדיקה גנטית (בצו שופט) או לשאול את אבי החתן אם תרם. תורם לא יהודי ← הבת אסורה לכהן.
- **תזכיר חוק בנק הזרע 2016** – לא עבר; כיום רק החיסיון מגן על התורם.
- **בג"ץ 4077/12 פלונית נ' משרד הבריאות** ← תורם חזר בו; אוטונומיית התורם מול זכות חוזית של הנתרמת ← **לטובת התורם** (לפי מה שנלמד).

חוק אימוץ ילדים – ס' 30

- (א) פנקס האימוצים סגור; רשאים לעיין: **היועמ"ש**, **רושם נישואין** (לצורך תפקידו), **עובד סוציאלי ראשי**.
- (ב) מאומץ בן **18** – בהיתר עובד סוציאלי; סירב – בית המשפט, לאחר תסקיר.
- המטרה: מניעת עריות; המרשם אינו מציין אימוץ, תרומה או פונדקאות.

4. פונדקאות ונישואי אחים – חוק הסכמים לנשיאת עוברים, התשנ"ו-1996

סעיף	קובע	היגיון הלכתי
5(א)(1), (1א)	תושבי ישראל; **אם נושאת לא נשואה** (אלא אם לא נמצאה במאמץ סביר)	חשש ממזרות
10(א)-(ב)	משמורת – להורים המיועדים; אפוטרופוס – עובד סוציאלי עד צו הורות	
11(א)	בקשה לצו הורות תוך **7 ימים**	
12(א)-(ב)	צו הורות = הורים ואפוטרופסים; **לא פוגע בדיני איסור והיתר**	הפונדקאית היא האם ההלכתית (רוב הפוסקים)
13(א)	חזרת אם נושאת – רק בשינוי נסיבות ובלי פגיעה בטובת הילד	
16(א)	רישום בפנקס בידי רשם שימנה שר המשפטים	בדיקת "אחות הלכתית"

פונדקאית לא יהודייה ← הילד צריך גיור.

5. כושר: חייבי לאוין – אסור אך תקף

זוג	תוקף	גט	ילדים	ממון בדין הדתי
כהן + גרושה (או גיורת)	תופס לחומרא	כן (יכפוהו)	כשרים אך **חללים** (בת חללה – אסורה לכהן)	אין (יש אזרחי)
ממזר + יהודייה	תופס לחומרא	כן (יכפוהו)	**ממזרים**	אין (יש אזרחי)
יהודייה + מוסלמי	אין ביהדות; יש באסלאם	ביהדות אין	**כפולי דת**	אין (יש אזרחי)

- כהן וגרושה – עבירה **דתית** בלבד; המרשם רושם אותם; החללות נובעת מזהות ההורים, לא מצורת הטקס.

- **אשת איש שבגדה** ← אסורה לבעלה ולבועלה גם אחרי הגירושין (הגבר אינו נאסר); לפי הנחיות נשיא בית הדין הגדול (**בג"ץ 5676/12 פלונית**) – הבגידה נרשמת בגירושין.
- אמצעי בית הדין: **כפייה** (נדירה; גט מעושה פסול) ← **חיוב** (חסימת חשבון, עיקולים, עיכוב יציאה) ← **משא ומתן** (פתח לסחיטה).

ריבוי נישואין

- **חרם דרבנו גרשום**: (1) אסור לשאת אישה שנייה (חריג: **היתר נישואין**, למשל מורדת או חולה); (2) אסור לגרש בעל כורחה. לאישה אין היתר מקביל.
- **חוק העונשין**: **ס' 176** – נשוי שנושא אחרת ← **5 שנות מאסר**; **ס' 178** – לא משנה אם הקודמים לפי דין המדינה או הדת, אם החדשים תקפים או בטלים, ואם נערכו בחו"ל (בנושא אזרח או תושב); **ס' 179** – פטור אם ניתן היתר בפסק דין סופי של בית דין רבני **שאושר בידי נשיא בית הדין הגדול**.
- ידוע בציבור של נשוי ≠ ביגמיה.

6. פגם בנישואין אזרחיים בדין הדתי

- הטקס האזרחי עצמו **אינו מקדש**; הספק נובע מ**יחסי האישות** (ביאה) + חזקת **אאעבב"ז**.

	מקלה	מחמירה
תוצאה	אין תוקף, אין גט	נשואים מספק ← גט מספק
מי	רוב הפוסקים	חלק מהפוסקים
קבוצה	**כשירי חיתון** ("היו הולכים לרבנות")	**פסולי חיתון**; **עולים** שנישאו אזרחית בחו"ל

- מגביר סיכון: ניסו קודם ברבנות; טקס אצל רב רפורמי.
- השלכות גט מספק: **ביגמיה**, **ממזרות**, **עגינות**.
- ילדי זוג כשר שנישא אזרחית – **כשרים**.

7. דיני בני נח – בג"ץ 2232/03 (תיק 4276/ס"ג)

1. כשירי חיתון; קפריסין + רב רפורמי; בית הדין הצהיר "אינם נשואים כדמו"י", ו"רשאים להינשא כפנויים" ← בית הדין הגדול תיקן ל"**מתיר** את הנישואין".
2. ברק שאל ארבע שאלות: תוקף, סמכות, עילות, זכויות ממוניות.
3. בית הדין הגדול: היהודים לא חדלו להיות **בני נח** ← לנישואין אזרחיים יש ערך כ"**דרג ב**" ("חצי נשואים").
4. **כובע דתי** ← קידושין או ספק ← **גט מספק**.
5. אין קידושין ← **כובע אזרחי** ← **פסק דין התרה**, עילת **תום הקשר**, בלי הסכמה.
6. **אין זכויות ממוניות** בבית הדין ← רכוש ומזונות אישה בבית המשפט האזרחי (פרק 8).

- **תיק (טבריה) 80581-21-1** (24.6.09) ← מזונות חוזיים וחלוקת רכוש חוזית בבית הדין מכוח **"מנהג המדינה"**; האם זה גובר על הלכת בג"ץ – לא הוכרע.

עץ החלטה: "האם נדרש גט?"

1. אחד מבני הזוג אינו יהודי? ← אין תוקף ביהדות, אין גט.
2. עריות / אשת איש? ← אין תוקף, אין גט, ממזרים.
3. לאו (כהן וגרושה, ממזר)? ← תופס, גט לחומרא (כפייה).
4. היו כסף/שטר/ביאה + כוונה + 2 עדים כשרים? ← תופס, גם בלי רב, חופה, מניין או רישום.
5. נישואין אזרחיים? ← כשירי חיתון: נטייה שאין צורך בגט (פסק דין התרה); פסולי חיתון או עולים: נטייה לגט מספק.
6. ידועים בציבור? ← אין גט, אלא אם היו גרושים שחזרו.
7. זכויות ממוניות בספק? ← "אין מוציאין ממון מספק".

חייבים לזכור

- 3 דרכים: כסף, שטר, ביאה; ביאה אסורה מדרבנן אך תופסת.
- עדים = **עדי קיום**; פסול קרבה ומחלל שבת בפרהסיה (1068330/1).
- 4 תקנות תש"י: רב, חופה, מניין, רשות רושמת – אינן תנאי לתוקף מדין תורה.

- גיל: 18 בחוק; "נישואין" כוללים קידושין; עונש שנתיים; היתר מגיל 16 בבית המשפט לענייני משפחה; היריון לבדו אינו מספיק (58933-12-18; 501/81).
- עריות = אין תוקף + ממזרים; לאוין = תוקף + גט לחומרא.
- כהן וגרושה ← חללים; ממזר ויהודייה ← ממזרים; יהודייה ומוסלמי ← כפולי דת.
- אימוץ ס' 30: רושם נישואין רשאי לעיין; פונדקאות ס' 12(ב): לא פוגע באיסור והיתר.
- ביגמיה: ס' 176 (5 שנים), 178, 179 (היתר + אישור נשיא בית הדין הגדול).
- נישואין אזרחיים: מקלה (כשירי חיתון) מול מחמירה (פסולי חיתון, עולים); בני נח – כובע דתי וכובע אזרחי.

פרק 8

נישואין פרטיים ונישואין אזרחיים – תוקפם והתרתם

מפת הפרק

שלוש דרכים לעקוף את סעיף 2 לחוק שיפוט בתי דין רבניים: **נישואין אזרחיים** (שליח – מקסיקו/פרגוואי; נוכחות – קפריסין/פראג; זום – יוטה), **נישואין פרטיים**, **ידועים בציבור**. בכל מקרה שואלים שלוש שאלות נפרדות: **תוקף/התרה**, **ממון**, **רישום** (פרק 9).

★ טיפ למבחן | **עיקרון־על**

"אין קשר בין שאלת הסטטוס לבין שאלת החיובים" (ברק, פלונית).

נישואין פרטיים – יסודות

- **הגדרה**: טקס (בדרך כלל דתי) ללא רשות הנישואין וללא רישום. **הלכתית עשוי לתפוס**, לפחות לחומרא.
- **מי**: קטינים; רפורמים וקונסרבטיבים; פסולי חיתון; מי שרוצים להישאר "יחידים" מול הרשויות (מס, קצבאות); מי שרוצים להקל על הפרידה.
- **רישום**: לא נרשמים, כי הפקיד אינו מקבל הצהרות פרטיות.
- **סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום)**: מי שאינו דואג לרישום נישואין/גירושין, **או נישואין שסידר לאחר**, צפוי ל**מאסר שנתיים**. הסעיף נועד להילחם בתופעה, אך כמעט אינו נאכף.
- **רוגוזינסקי (ע"א 450/70)**: חברי קיבוץ "אתאיסטים" שנישאו בטקס פרטי. "יהודי" נקבע לפי **מבחן הלכתי**, ותוקף נישואיהם בסמכות בית הדין הרבני.

כשירי חיתון בנישואין פרטיים – "לא נעזור"

פס"ד	הלכה
צונן נ' שטל (ע"א 32/81)	הרבנות סירבה (חסר אישור גירושין), והם ערכו טקס פרטי מלא. המחוזי פסק מזונות מכוח הסכם משתמע. **אלון**: "קידושין נסתרים" ופגיעה בתקנת הציבור, ולכן **אין מזונות**. **שמגר**: בלי נישואין אין גמירות דעת להתחייב
פלונית (ברק)	המזונות החוזיים **אינם חלים** על נישואין פרטיים של כשירי חיתון; גיבוי לצונן
1093889/1 (אזורי ירושלים, הרב לביא)	נוהל "הלבנה": שם עורך הנישואין, הצהרה שהזוג פנוי, והתחייבות שלא יחתן שוב. העורך סירב, ולכן: התנהלות חסרת תום לב, חובה להסדיר נישואין ברבנות, ורישום ב**רשימת מעוכבי הנישואין**
בג"ץ 2102/18 פלוני נ' ביה"ד הגדול	העתירה נדחתה: בית הדין לא חרג מסמכותו ("ספקות רציניים" בתוקף הטקס)

! שים לב! | **מלכודת**

כשירי חיתון שנישאו פרטית במצב **גרוע** מידועים בציבור: לידועים בציבור יש מזונות חוזיים, ולהם לא. הפתרון: **הסכם מפורש**.

פסולי חיתון בנישואין פרטיים – "נעזור"

- תזכורת (פרק 7): **כרת/מיתה** – אין תפיסה ואין צורך בגט. **לאוין** (כהן וגרושה, ממזר ויהודייה) – אסור, אך תופס לחומרא ונדרש גט.

פס"ד	עובדות → הלכה
רודניצקי (בג"ץ 51/69)	כהן וגרושה, טקס פרטי, ילד חלל. בית הדין כתב רק "חששות" (טבעת לפני הנוסח, עדים מחללי שבת), והפקיד סירב לרשום. בג"ץ: מחמת הספק **אסורים להינשא לאחרים בלי גט**, ולכן **לרשום כנשואים**. "איזה פתרון הוא זה... לשלוח את תושבי המדינה אל מחוץ לגבולותיה"
סעיף 76 לחוק בתי המשפט	סמכות נגררת: הכרעה אגבית בשאלה שבסמכות ייחודית של ערכאה אחרת, **רק לצורך אותו עניין**
גורפינקל	כהן וגרושה פנו ישר למרשם עם תצהירים ותמונות. בג"ץ: **קודם בית הדין הרבני** (מיצוי הליכים)
כהן (ע"א 640/82)	אישור הסכם לפי חוק יחסי ממון. הגדול קבע "לא יינשאו לאחרים בלי גט מספק/מחומרא". ברק: **"יותר נשואים מרווקים"**, ולכן זכויות ממוניות
טפר (ע"א 373/72)	יהודי ונוצרייה בטקס פרטי. **נדחה**: הקידושין אינם תופסים כלל, ולכן אין רישום. החלופות: נישואין אזרחיים או ידועים בציבור

- **מעמד הילד** נקבע לפי המעמד ההלכתי של ההורים, לא לפי צורת הטקס.

נישואין אזרחיים – הדין הדתי בקצרה (פרק 7)

- הטקס אינו מקדש. **הספק נובע מחיי האישות** ("אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות").
- **מקלה** (מרכזית): אין תוקף; בעיקר לכשירי חיתון.
- **מחמירה**: נשואים מספק; בעיקר לפסולי חיתון ולעולים שנישאו אזרחית בחו"ל.
- השלכות של "גט מספק": **ביגמיה, ממזרות, עגינות**.
- המשפט מעדיף נישואין אזרחיים על פני פרטיים: הם **מתועדים ורשומים** (פרק 9). סעיף 2 מתייחס לנישואין **בישראל**.

בג"ץ 2232/03 – התרת נישואין אזרחיים

שרשרת העובדות: כשירי חיתון, קפריסין 1987 וטקס אצל רב רפורמי → הבעל ביקש הצהרה "אינם נשואים כדמו"י" ואחריה "רשאים להינשא כפנויים" (פירוק המעגל האזרחי) → בית הדין הגדול תיקן ל"**מתיר את הנישואין**" (הכרה בקשר האזרחי ופירוקו) → האישה בבג"ץ: הותרו בלי עילה → ברק ביקש **פסק דין משלים** על 4 שאלות.

שאלה	תשובת בית הדין הגדול
תוקף	**דיני בני נח**: נישואין "דרג ב'", "חצי נשואים"
סמכות	**בית הדין הרבני**
עילות	ספק: גט (הסכמה או עילה). אין נישואין: **תום הקשר**
ממון	**לא ניתן**

עץ החלטה:

1. שני יהודים → בית הדין הרבני (שלושה דיינים). יהודי ולא־יהודי → בית המשפט, לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), עם חוות דעת של הדתות (פרק 2).
2. **כובע דתי**: יש קידושין או ספק → **גט מספק**.
3. אין קידושין → **כובע אזרחי** → **פסק דין להתרת נישואין**: עילת תום הקשר, **בלי הסכמה**.
4. **רכוש ומזונות** → **בית המשפט האזרחי בלבד** (פיצול של ברק).

	גט	התרה בפסק דין
הסכמה	נדרשת	לא נדרשת
עילה	הסכמה / עילה (אלימות, בגידה); סנקציות רק כשיש עילה	תום הקשר
הגנת החלש	"לתפוס בשיניים"	פיצוי בכסף (מזונות חוזיים)

- **ברק מעדיף** לא להחזיק אנשים בקשר מת, ולפצות את החלש בכסף.
- **מי ניצח?** הבעל, שקיבל פירוק מיידי. מדוע בית הדין הסכים? כדי שכל הזוגות יעברו בירור דתי (מניעת ממזרות), ושלא יגרשו כל זוג פעמיים.
- **כריכה**: כריכת מזונות האישה בידי הבעל בנישואין אזרחיים היא **לא כנה** (בית הדין אינו פוסק בהם).
- **טבריה (80581-21-1, 2009)**: מזונות ורכוש חוזיים גם בבית הדין, מכוח "מנהג המדינה". האם הפיצול עדיין עומד? לא ידוע.
- **חד־מיניים**: בית הדין סירב ("אין אגרה"). **תמ"ש 11264-09-12**: בית הדין הפקיע את סמכותו, ובית המשפט מתיר (פרשנות תכליתית: אין ספק דתי לפתור).

ממון: סקורניק → פלונית

פס"ד	עובדות	הלכה
סקורניק (ע"א 191/51)	תושבי פולין, נישואין אזרחיים שם, עלייה, תביעת מזונות	מעמד נקבע לפי הדין בעת רכישתו ואינו אובד עם שינוי מושב. **נשואים**, ולכן **מזונות לפי הדין האישי** (השופט אולשן)
פלונית (רע"א 8256/99, 2003)	תושבי ישראל כשירי חיתון, פרגוואי בשליח, נרשמו, שנה יחד. הריון מאחר (שאלת ממזרות). משפחה ומחוזי דחו; בית הדין הצהיר "פנויה"	**חוזה משתמע**, והטקס הוא החוזה. **מזונות חוזיים/משקמים**

נימוקי ברק: מבחן הסטטוס צר מדי · **תקנת הציבור** = ה"אני מאמין" החברתי, וההסכם מקדם שוויון, צדק והגינות, ולכן אינו נוגד את סעיף 2 · "**אינם עוברי אורח שתאונת דרכים אקראית הפגישה ביניהם**" · תוכן החיוב לפי **תום הלב** (ביקורת: מושג אלסטי).

- **חל על**: נישואין אזרחיים, ידועים בציבור, יהודי ולא־יהודי, בני אותו מין, פסולי חיתון ("עיוור לדת, גזע ומין").
- **לא חל על**: נשואים כדמו"י ("מי שהתחיל במסלול נשאר בו", בלי לזגזג); עולים בנוסח סקורניק; פרטיים של כשירי חיתון (צונן).
- **יציאה**: רק בהסכם ממון **מפורש** לעניין מזונות; הפרדה רכושית לא מספיקה. אצל נשואים נדרש **אישור שופט**.

	מזונות דתיים	מזונות חוזיים/משקמים
זכאי	אישה בלבד	גם גבר
עד מתי	עד הגט	**גם אחרי הפרידה**
בגידה	עלולה לשלול	לא אוטומטית; לפי תום הלב
מקור	סעיף 2(א) לחוק המזונות	דיני חוזים

- **שיקולים** (תרגול): מקור פרנסה חלופי (השכלה, הכשרה, גיל, רכוש). **משך** (המרצה): לפי אומדנה, בחודשים או בסכום גלובלי, ולעיתים כלום.
- **תמ"ש 67910/00**: לפני פלונית – 5,000 ש"ח לאישה ו־2,500 ש"ח לילדה עד הגט (2001). אחרי – **5 שנים נוספות** של מזונות משקמים.
- **בע"מ 3151/14**: אמרת אגב, מזונות משקמים אפשריים גם לנשואים כדמו"י במצבי קיצון. המרצה: "נשאר בגדר מיעוט... טרם בוצע".
- **סעיף 2(ב) לחוק המזונות** (מי שאין עליו דין אישי – דין אזרחי). המרצה: אחרי 8256/99, מי שנישא אזרחית זכאי למזונות חוזיים.

ידועים בציבור

- **מצב עובדתי, לא סטטוס**; לא נרשמים. "קשה כקריעת ים סוף" (**דרדיאן נ' עמידר, ע"א 42/65**).
- **תנאים**: חיי משפחה + משק בית משותף (סעיף 55 לחוק הירושה). **אין חובה לגור יחד**. נבחן "אומד דעתם"; הנטל על הטוען. **גם נשוי יכול להיות ידוע בציבור**.
- **שלמה חברה לביטוח (רע"א 3323/23)**: שנה וחצי יחד, רישום לנישואין בקפריסין, מוות בתאונה. **החמרה**: נדרש אומד דעת לקשר מחייב הדומה לנישואין. **6 אינדיקציות** (לא מצטברות): שיתוף נכסים · כתובת רשומה משותפת · חשבון משותף · ילדים · מוטב בפוליסה · טקס מיסוד.
- **גט (1178079/1)**: 11 שנים ו־2 ילדים, בלי טקס → **אין גט, גם לא לחומרא**. גט רק ל: גרושים שחזרו לחיות יחד · נישואין אזרחיים · נישואין פרטיים. הסיבה: ידועים בציבור לא רצו להינשא.
- **זכויות**: מזונות חוזיים בלבד · ירושה (סעיף 55) · מזונות מן העיזבון (סעיף 57(ג)) · הלכת השיתוף עם כוונה ספציפית (פרק 11) · מזונות ילדים לפי הדין האישי.
- **הסכם ממון**: אינו טעון אישור ("מספיק לחתום בבית"). אפשר לאשרו לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ("הידועה בציבור כאשתו").
- **התניה "איננו ידועים בציבור"**: **בר נאור** – אי אפשר לשלול מראש מסקנה העולה מעובדות. **תמ"ש 51940/98 (שוחט)** – סטייה מהסכם שמשקף ניצול או שאינו תואם את החיים בפועל.

ביגמיה

- **סעיף 176 לחוק העונשין**: נשוי הנושא אחרת – 5 שנות מאסר.
- **סעיף 178**: לא משנה אם הנישואין החדשים **בטלים**, או אם נערכו **בחו"ל** (כשהנושא אזרח או תושב).
- **סעיף 179**: פטור כשניתן היתר נישואין שאושר בידי נשיא בית הדין הגדול.
- **ידועה בציבור ≠ ביגמיה.**

טבלת כל המצבים

מצב	גט/התרה	זכויות באזרחי	מרשם
כשירים – אזרחיים	ייתכן גט מספק; נטייה להתרה	מזונות חוזיים	נרשמים
פסולים – אזרחיים	גט מספק	זכויות ממוניות	נרשמים
עולים שנישאו בחו"ל	גט מספק	לפי הדין (סקורניק)	נרשמים
מעורבים / חד־מיניים	התרה בבית המשפט	זכויות אזרחיות	נרשמים
כשירים – פרטיים	ייתכן גט מספק	לא (צונן)	לא
פסולים – פרטיים	גט מספק	כן (כהן)	כן (רודניצקי)
ידועים בציבור	אין גט	חוזיים, ירושה, שיתוף	לא

✔️ **שורה תחתונה** | **חייבים לזכור**

- סעיף 7 לפקודה: מאסר שנתיים, גם למסדר.
- צונן: לכשירים שנישאו פרטית אין מזונות. רודניצקי: פסולים שנישאו פרטית נרשמים. טפר: זוג מעורב לא.
- כהן 640/82: "יותר נשואים מרווקים". גורפינקל: קודם בית הדין.
- 2232/03: בני נח, שני כובעים, התרה ללא הסכמה בעילת תום הקשר, ממון באזרחי.
- סקורניק: סטטוס זר מוכר ומזונות דתיים. פלונית: חוזה משתמע ומזונות משקמים אחרי הפרידה; יציאה רק בהסכם מפורש.
- בבית הדין: "אין מוציאין ממון מספק".
- ידועים בציבור: אין גט; 6 אינדיקציות (שלמה לביטוח); הסכם ממון ללא אישור.

פרק 9

רישום נישואין ועריכת נישואין וגירושין

עיקרון העל

✦ **הגדרה** | **שלוש שאלות נפרדות**

תוקף (פרקים 7–8); זכויות ממוניות (פרק 8); רישום (הפרק הזה). רישום במרשם ≠ הכרעה בתוקף הנישואין. המרשם = מאסף סטטיסטי; פקיד הרישום אינו בית משפט.

חוק מרשם האוכלוסין

סעיף 2(א) — מה נרשם

שם ושמות קודמים; שמות ההורים; תאריך ומקום לידה; מין; **לאום; דת; מצב אישי (רווק/נשוי/גרוש/אלמן); שם בן הזוג**; ילדים; אזרחויות; מען (ומען דיגיטלי); תאריך כניסה; תאריך תושבות. לזכור במיוחד: מין + לאום + דת + מצב אישי. תעודת הזהות = תמצית בלבד.

סעיף 3 — ראיה לכאורה

פסקאות	מעמד
1–4 (שם, הורים, לידה, מין)	ראיה לכאורה
5–8 (לאום, דת, מצב אישי, שם בן הזוג)	לא ראיה לכאורה — רישום סטטיסטי
9–13 (ילדים, אזרחות, מען, כניסה, תושבות)	ראיה לכאורה

- גיל 18 בתעודה → ראיה לכאורה (קניית אלכוהול); מי שטוען אחרת — מביא ראיה סותרת.
- "יהודי"/"גרושה" בתעודה → הרבנות רשאית לדרוש הוכחה.
- תכלית: המדינה מנהלת מרשם בלי לפגוע בדין הדתי (עולי ברה"מ — כ-300 אלף שאינם יהודים נרשמו כיהודים מכוח חוק השבות; לרבנות יש "הגנה"). הסדר ייחודי לישראל.

- שושנה מילר — גיור רפורמי מחו"ל; שר הפנים ביקש לרשום "התגיירה", לא הותר — והתפטר.

שינוי סטטוס

4 סטטוסים. "רווק" — אוטומטית בלידה (בית החולים מדווח). אדם פרטי אינו משנה סטטוס בהצהרה — נדרשת גושפנקה שלטונית: רשות / בית משפט / בית דין.

פרק ב' — מסירת הודעות

סעיף	מי	מה	מתי
15	הרשות	נישואין שנרשמו לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום)	14 יום
16	בית משפט / בית דין דתי	החלטה המשנה פרט רישום; צו אימוץ, תעודת גירושין, הצהרת מוות	העתק לפקיד הרישום הראשי
17	התושב (וגם עבור קטין/בגיר שבחסותו)	שינוי שלא לפי ס5א, 15, 16 — למשל נישואין אזרחיים בחו"ל	30 יום

פרק ג' — סמכויות פקיד הרישום

	ב19 — רישום ראשון	ג19 — שינוי רישום
דוגמה	עולה חדש	רווק → נשוי
איך	תעודה ציבורית; באין — הודעה/הצהרה (ס' 5–14)	מסמך רשות (15) / החלטה שיפוטית (16) / הודעה (17) + תעודה ציבורית
הצהרה לבד	כן (באין תעודה)	לא — למעט מען / מען דיגיטלי

פונק שלזינגר והרחבותיה

⚖️ **פסק דין** | **בג"ץ 143/64 פונק שלזינגר**

עובדות: יהודי ישראלי + נוצרייה בלגית נישאו בקפריסין; ביקשה להירשם נשואה (ולשאת את שם בעלה); הפקיד סירב. 5 שופטים. **הלכה:** רוב — זוסמן: שאלה טכנית-מנהלית ("לא בתוקף הנישואין אלא בצידוק סירוב הפקיד"). תעודה ציבורית תקינה → חובה לרשום. סירוב רק באי נכונות גלויה לעין (בגיר עם תעודה "בן 5") או זיוף. מיעוט — זילברג: כתוב "נשוי" ולא "עבר טקס" — לא לרשום. **חשיבות:** הבסיס לכל הפרק.

נימוקי זוסמן בתבליטים:

- פקיד ≠ שופט בקיא במשפט בין-לאומי פרטי.
- מרשם = איסוף סטטיסטי, לא הוכחה.
- הוראות הקבע של הרבנות (תש"י) — לא להסתמך רק על ת"ז.
- צורת הנישואין — לפי הדין במקום הטקס (סקורניק).
- סעיף 2 לחוק שיפוט בתי דין רבניים חל רק על נישואין בישראל → נישואין בחו"ל אינם חייבים להיות לפי דין תורה.
- בעקבות ההלכה תוקן חוק המרשם (סעיף 3).

שרשרת ההלכות:

- **נעמת** → גיור רפורמי → נרשם יהודי (רישום ≠ הכרעה במעמד דתי).
- **בן ארי (בג"ץ 3045/05)** → זוגות מאותו מין → פונק שלזינגר חלה גם עליהם.
- **בריל (עע"מ 7368/22)** → נישואי זום ביוטה → נרשמים.
- **פסרו גולדשטיין** → נישואי קונסול זר בישראל; **אל סלבדור** → נישואין במיופה כוח — הלכת פונק שלזינגר הוחלה.

⚖️ **פסק דין** | **בג"ץ 3045/05 בן ארי**

עובדות: 5 עתירות, זוגות גברים ישראלים, נישאו בקנדה; הפקיד סירב — "אי נכונות גלויה לעין". **הלכה:** 7 שופטים, 6:1. ברק: רישום סטטיסטי; אי נכונות גלויה = עובדתית, כאן שאלה משפטית; אין בכך הכרה בנישואין חד-מיניים או סטטוס חדש. **חשיבות:** טענות המדינה נדחו (ראו טבלה).

טענת המדינה	ברק (רוב)	רובינשטיין (מיעוט)
רשויות וציבור מסתמכים על הרישום	"חזקה על הרשויות שמודעות לאופי המוגבל של הרישום"; צריך ללמד אותן	אדם מן היישוב לא מבחין בין רישום להכרה

טענת המדינה	ברק (רוב)	רובינשטיין (מיעוט)
שר הפנים יחליט	הסדר ראשוני — רק הכנסת	הכנסת צריכה להכריע, לא בית המשפט
אין צורך ברישום	—	אין כאן זכויות כלכליות, אלא סמל ("דגל"); זה בכלל אי נכונות גלויה לעין; 6 מתוך 190 מדינות; אמון הציבור

אחרי בן ארי — גירושין: בית הדין הרבני סירב ("אין אגרה") → תמ"ש 11264-09-12: "בהשתהותו... הפקיע בית הדין את סמכותו"; פרשנות תכליתית — אין ספק נישואין דתיים → בית המשפט לענייני משפחה מתיר. אין אחידות: "ביטול" או "התרת" נישואין. למה להתגרש? כי הם רשומים ואינם יכולים להינשא לאחרים. 2010–2016: כ-581 זוגות נרשמו. זכויות — מזונות חוזיים (פרק 8).

⚖️ **פסק דין** | **עע"מ 7368/22 משרד הפנים נ' בריל**

עובדות: יוטה — טקס בזום; עורך ביוטה, הזוג ו-2 עדים (18+) בישראל; תעודה זהה לטקס פיזי. 6 זוגות נרשמו; שר הפנים עצר. הפקיד: "מירב הזיקות לישראל — נערכו בישראל". המדינה: ריקון הכרעת המחוקק שאין נישואין אזרחיים בישראל. שתי ערכאות קמא — הפקיד טעה; המדינה ערערה. **הלכה:** ערעור נדחה. פונק שלזינגר: בודקים רק תעודה ציבורית תקינה מגורם מוסמך; העורך ביוטה ומוסמך שם; לצורך המרשם אין הבדל בין טיסה לחו"ל לבין טקס מרחוק. "לרישום הנישואין יש חשיבות מעשית, אך אין הוא מצביע על תוקפם... ואף לא משמש כראיה לכאורה לנכונותו". **חשיבות:** רישום ≠ תוקף; אך בפועל הרישום מקנה זכויות רבות. גירושין (שני יהודים) — בבית הדין הרבני, מחלוקת מחמירה/מקלה בספק.

נישואין פרטיים והרישום

- אין תעודה ציבורית → לא נרשמים (המרשם לא מקבל הצהרות פרטיות). הדין המהותי — פרק 8.
- היפוך: פרטיים כדמו"י — אולי תוקף, אין רישום; אזרחיים בחו"ל — רישום, תוקף מוטל בספק.
- מי? קטינים; רפורמים/קונסרבטיבים; פסולי חיתון (כהן+גרושה); "יחידניים" מול הרשויות (מס, קצבאות); הקלה על פרידה.

פס"ד	עובדות	הלכה (רישום)
רודניצקי (בג"ץ 51/69)	כהן+גרושה, טקס פרטי, ילד חלל; ביה"ד: "חששות"; הפקיד: רק "ספק" מספיק	מחמת הספק אסורים לאחרים בלי גט → לרשום; אגבית (ס' 76), לצורך המרשם בלבד; "לשלוח את תושבי המדינה אל מחוץ לגבולותיה"
גורפינקל	כהן+גרושה; הגיע לפקיד עם תצהירי עדים ותמונות	קודם לבית הדין הרבני (מיצוי); תצהירים פרטיים ≠ תעודה ציבורית
טפר (ע"א 373/72)	יהודי + נוצרייה, טקס יהודי פרטי	לא — קידושין אינם תופסים כלל; אין השוואה לרודניצקי
ביה"ד אזורי ירושלים 1093889/1 + בג"ץ 2102/18	בקשה לאשר נישואין פרטיים	נוהל: שם עורך הנישואין + הצהרה שהזוג פנוי + התחייבות לא לערוך עוד נישואין לא רשומים; סירב → הסדרה ברבנות + רשימת מעוכבי נישואין; בג"ץ לא התערב

פקודת הנישואין והגירושין (רישום)

- רשות רושמת = חידוש ישראלי (מדין תורה הקידושין תופסים גם בלעדיה).
- **ס' 2** — רשות רושמת (הרבנות).
- **ס' 2א** (בעקבות "צוהר") — רישום אצל כל רב שמונה כרושם נישואין, בלי קשר למקום מגורים או לעריכה.
- **ס' 7** (תיקון תשע"ד) — "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים". חל על בני הזוג ועל המסדר. כמעט אינו נאכף; אך אין רישום.
- רציונל: לדעת מי "אשת איש" (חשש ממזרות).
- קרוב: חוק גיל הנישואין ס' 2 — נישואי קטין, עריכה/סיוע, השאת קטין: שנתיים או קנס (פרק 7).

חוק העונשין 176–179

רקע — חרם דרבנו גרשום: (1) איסור לשאת אישה נוספת; (2) איסור לגרש בעל כורחה. חל בעיקר על "אישה כשרה" → היתר נישואין לגבר במקרים חריגים (מורדת, חולה); לאישה — אין מקבילה (עגונה).

סעיף	תוכן	עונש/תנאי
176	נשוי הנושא אחרת / נשואה הנישאת לאחר	5 שנות מאסר

סעיף	תוכן	עונש/תנאי
178	אין נפקא מינה: (1) תוקף הקודמים לפי דין המדינה או הדין הדתי; (2) החדשים תקפים או בטלים; (3) החדשים בחו"ל — אם הנושא אזרח/תושב ישראל	כל אקט נישואין = עבירה
179	היתר נישואין	דין החל = דין תורה + פס"ד סופי של בית דין רבני + אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול

- ידועה בציבור של נשוי ≠ ביגמיה — צריך אקט נישואין.
- היתר בשל התנהגות האישה → השלכה על מזונותיה; היתר בשל מחלתה → תנאים כלכליים (הפקדת כתובה/צוואה ומזונות).
- דוגמאות: הרשעה בריבוי נישואין לאחר נישואין אזרחיים בעודו נשוי כדמו"י; ריבוי ידועות בציבור — אין עבירה (הצעת חוק לא אושרה); פסלר — אלון (מיעוט): "ערוץ עוקף לביגמיה".

עץ החלטה — האם לרשום?

1. האם מדובר ברישום ראשון (19ב) או בשינוי (19ג)? בשינוי — הצהרה לבדה לא מספיקה (למעט מען).
2. האם יש מסמך מרשות (15), החלטה שיפוטית (16), או תעודה ציבורית (17)? אם יש רק תצהירים פרטיים → לא רושמים (גורפינקל).
3. האם התעודה מזויפת או יש אי נכונות עובדתית גלויה לעין? אם כן → רשאי לסרב.
4. אחרת → רושמים, גם לזוג מעורב (פונק שלזינגר), חד-מיני (בן ארי), זום (בריל).
5. נישואין פרטיים: כשירי חיתון → בדרך כלל לא; פסולי חיתון → פנייה לבית הדין, ובספק → רישום (רודניצקי); זוג מעורב → לא (טפר).
6. ידועים בציבור → אין סטטוס במרשם.

חייבים לזכור

✔️ **שורה תחתונה** | **חייבים לזכור**

- רישום ≠ תוקף. פקיד = מאסף סטטיסטי.
- סעיף 3: לאום, דת, מצב אישי, שם בן הזוג — לא ראיה לכאורה.
- 15 — רשות, 14 יום; 16 — ערכאה, העתק; 17 — אדם, 30 יום.
- 19ב — הצהרה מותרת באין תעודה; 19ג — הצהרה לא מספיקה (רק מען).
- פונק שלזינגר (143/64): רוב זוסמן, מיעוט זילברג; חריג: אי נכונות גלויה לעין / זיוף; ס' 2 לחוק השיפוט — רק בישראל.
- נעמת — גיור רפורמי נרשם.
- בן ארי (3045/05): 7 שופטים, 6:1; ברק — הסדר ראשוני; רובינשטיין — מיעוט.
- גירושי חד-מיניים: תמ"ש 11264-09-12 — בית המשפט לענייני משפחה.
- בריל (7368/22): זום ביוטה = נרשמים; 6 זוגות; ציטוט "חשיבות מעשית".
- רודניצקי — רישום מחמת ספק; גורפינקל — קודם ביה"ד; טפר — מעורב, לא.
- פקודה: ס' 2, 2א (כל רושם), 7 (שנתיים, גם למסדר).
- 176 (5 שנים), 178 (אין נפקא מינה), 179 (היתר + אישור נשיא ביה"ד הגדול).

פרק 10
מזונות ילדים ומשמורת

10.1 המפה בשורה אחת

נושא	הדין	מקור
מזונות ילדים	דין אישי, ואם אין דין אישי מחייב: דין אזרחי	סעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
משמורת	דין אזרחי, גם בבית הדין הרבני	חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סעיפים 24, 25, 79)

סמכות וכריכה (שרגאי, וינטר נ׳ בארי, התיקון שמתיר לכרוך את כל סוגי מזונות הילדים): ראו פרק 3. מעמד עצמאי של קטין וסמכות נמשכת: ראו פרק 4.

10.2 חוק המזונות

סעיף	מה קובע
3(א)	חייב במזונות ילדיו הקטינים (וילדי בן הזוג) לפי הדין האישי, והחוק לא חל
3(ב)	אם אין דין אישי או שהוא לא מחייב, חייב לפי החוק (רשת ביטחון, ״אבהות אזרחית״)
3א(א)	אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו
3א(ב)	בלי קשר למי מחזיק, יחסית להכנסות מכל מקור (לא בהכרח חצי-חצי)
10	מזונות זמניים עד גמר בירור התביעה
11	תביעה באיחור של יותר משנה: אפשר לדחות. גבייה אחרי שנתיים: רק ברשות
4	מעל 18 (בשירות צבאי או לאומי: שליש)

- **מבחן ביולוגי בדין הדתי**: חיוב גם לילד מחוץ לנישואין, בגניבת זרע ובתרומת זרע (אם החיסיון ייפרץ). חל גם על ידועים בציבור, ולא תלוי בצורת הנישואין.
- **ילדי בן הזוג**: הדין האישי לא מחייב, אלא אם התחייב (למשל בכתובה).
- **סעיפים 10 ו-11** הם פרוצדורליים, ולפי המרצה חלים גם במזונות לפי הדין האישי וגם בבית הדין.
- **קוגנטיות**: אי אפשר לוותר על מזונות הילד, ולכן נוהגים לכלול תניית שיפוי (סימה אמיר, פרק 4).
- **עמ״ש 42513-09-14 (2015)**: אב יהודי, אם חסרת דת ונישואין אזרחיים. הילדים אינם יהודים, ולכן חל 3א(ב): שני ההורים יחסית, גם מתחת לגיל 6. צורכי ילד בשני בתים הוערכו בלפחות 2,250 ₪. פסק הדין הקדים את 919/15.

עץ החלטה:

1. יש דין אישי? אם לא, 3(ב) ו-3א.
2. הדין האישי מחייב? אם כן, 3(א) והדין העברי לפי גילאים.
3. הדין האישי לא מחייב? 3(ב) ו-3א.

10.3 הדין העברי לפי גילאים

גיל	מקור	הכרחיים	מעבר להכרחי
6–0	עיקר הדין (רמב״ם, אישות י״ב, י״ד)	חובה מוחלטת לאב, גם אם אינו אמיד, גם אם יש לאם ולילד	צדקה: שני ההורים לפי יכולת (בעבר מחציות)
15–6	תקנת אושא (עד 12/13) ותקנת תש״ד 1944 (עד 15)	בתחילה רק אב אמיד וילדים נצרכים. פרשנות בית הדין הגדול 1947: מוחלט	צדקה
18–15	דין צדקה	שני ההורים לפי יכולת. תקנת תשמ״א: מוחלט לאב	צדקה
+18	אין חיוב	סעיף 4 (שליש בשירות)	סעיף 4

- **השרשרת של 6–15**: רוב הפוסקים סבורים שזה חיוב מדין צדקה. מועצת הרבנות הראשית ציינה זאת אך לא הכריעה והשאירה לכל דיין. העליון ״תפס״ את הנקודה ב-919/15.
- **מוחלט** פירושו על האב בלבד. **צדקה** פירושה שיתוף האם לפי יכולתה.
- **״לא כפי עושרו אלא כפי צורכן״**: ההכרחיים לא תלויים בהכנסת האב.

10.4 רכיבים וסכומים

- **הכרחיים**: מזון, ביגוד והנעלה, חינוך פורמלי, ביטוח בריאות ותרופות.
  - ע״א 552/87 ורד: כ-1,300–1,400 ₪ לילד.
  - עמ״ש (חי׳) 32385-11-18: לא דורש הוכחה (ידיעה שיפוטית), ו-1,600 ₪ סביר. עמ״ש 41465-10-17: 1,300–1,400 לפחות. עמ״ש 46291-01-16: להעלות ל-1,600–1,700.
  - לכמה ילדים לא מכפילים את הבסיס, כי יש חפיפה.
- **מדור**: ילד אחד כשליש, שני ילדים 40% יחד, שלושה ומעלה 50% יחד. כולל שכירות והחזקה.
- **מעבר להכרחי** (חוגים, קייטנות, רמת חיים): צדקה, מלידה, לשני ההורים. מחציות עד 2017, אחר כך יחסיות.

- **בע"מ 3432/09**: הכנסה פנויה בראייה רחבה: נכסים, חסכונות, שכירות ופוטנציאל השתכרות. בית הדין הרבני לא מתחשב בפוטנציאל.

10.5 משמורת: חוק הכשרות

סעיף	תוכן
14 (וסעיף 3 לחוק שיווי זכויות האישה)	שני ההורים אפוטרופסים טבעיים, שווים
15	חובה וזכות לדאוג לצורכי הקטין
16	הקטין חייב לציית, תוך כיבוד אב ואם
17	לנהוג "כדרך שהורים מסורים היו נוהגים"
18	שיתוף פעולה בין ההורים
24	הסכם בין הורים נפרדים, טעון אישור לטובת הקטין
25	אין הסכם או הסכם לא בוצע: טובת הקטין, ועד גיל 6 אצל האם אלא אם יש סיבות מיוחדות
79	החוק חל גם על בית דין דתי מוסמך
תיקון 2020 (איסקוב)	שלילת אפוטרופסות בכתב אישום ברצח או ניסיון לרצח בן זוג, או באונס או מעשה סדום בקטין. המזונות נשארים

חזקת הגיל הרך:

- חזקה ולא כלל, וניתנת לסתירה בסיבות מיוחדות.
- רק בהיעדר הסכמה.
- רק במשמורת פיזית, לא באפוטרופסות או בזרם החינוך.
- בפועל משפיעה עד גיל 18: לא מפרידים בין אחים ושומרים על רציפות.
- **בע"מ 1858/14**: אם העבירה ילד בן 4 באופן חד-צדדי, ובערכאה הראשונה הילד הועבר לאב. בערעור נקבע שהתנהגות פסולה אינה "סיבות מיוחדות", והילד נשאר אצל האם. אין דרך עוקפת לחזקה כל עוד הכנסת לא שינתה אותה.

משמורת משותפת: 7 לילות מ-14 או 15 מ-30, ואחריות משותפת. השיקולים (לא מצטברים): מסוגלות הורית, שיתוף פעולה (פוטנציאל), רצון הילד (פרמטר בלבד), מעורבות, קשר תקין, מגורים סמוכים.

סרבנות קשר נובעת מסיבה ממשית, ו**ניכור הורי** מהסתה. הטיפול: השארת המצב, סנקציות, או "נשק יום הדין" (העברת הילד, כולל הכרזה כנזקק).

10.6 הוועדות

ועדה	עמד בראשה	המלצה	מעמד
שניט 2010	פרופסור לעבודה סוציאלית	ביטול חזקת הגיל הרך, כל מקרה לגופו	לא נחקקה, ארגוני הנשים מתנגדים. החזקה נחלשה בפועל
שיפמן 2012	פרופסור למשפטים	דין מזונות אזרחי אחיד, לפי הכנסות, ימי הורות וצרכים, במערכת מנהלית ובנוסחאות	לא נחקקה, השפיעה על הפסיקה

הרקע: אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד (1989), וועדת רוטלוי (שמיעת הילד).

10.7 בע"מ 919/15 (2017)

- **שבעה שופטים, פה אחד.**
- **פוגלמן**: בגילאי 6–15 שני ההורים מדין צדקה, לפי יכולת יחסית מכל המקורות וזמני השהות. במשמורת משותפת ובשוויון כלכלי ייתכן שאין העברה. האם משלמת מהשקל הראשון.
- **ברק-ארז**: חוסר אמון מחייב כללים ברורים.

הוצאות	דוגמאות	מנגנון
תלויות שהות	מזון, חשמל, מים, הסעות, מדור	כל הורה כשהילד אצלו (קיזוז בעין)
לא תלויות שהות	ביגוד, ספרים, חוגים, טלפון, מתנות	הורה מרכז וחשבון משותף לפי יחס
חריגות	רפואה מיוחדת, שיניים, חינוך מיוחד	לפי כושר השתכרות ומנגנון שבית המשפט קובע

לפי גילאים: 0–6 ללא שינוי (האב, עם קיזוז שהות). 6–15 השינוי הגדול. 15–18 יחסיות. מעל 18 שליש בשירות.

עמ"ש (ת"א) 38647-09-17 (2019): ההלכה אינה מוגבלת למשמורת משותפת. "המוסד" של הכרחיים מגיל 6 בוטל.

10.8 חישוב בארבעה שלבים

מקורות: לפי סיכום השיעור, השופט שוחט (2017). במקראה: עמ"ש (ת"א) 14612-10-16 ותמ"ש 25329-11-17.

1. צורכי הילד לפי רמת החיים ערב הפירוד (תלויי שהות, לא תלויים, חריגים).
2. יכולות כלכליות מכל המקורות.
3. יחס היכולת.
4. זמני השהות.

הדוגמה:

- **בת 5**: צרכים 1,755 ₪ (525+330+300+600). האב לבדו, עם קיזוז של כ-350 ₪, משלם כ-1,400 ₪.
- **בת 6**: הכנסה פנויה של האב כ-7,000 ₪ ושל האם כ-5,700 ₪, אבל לאם יש גם דירה ונכסים, ולכן היחס 2:3 (40/60). צרכים תלויי שהות 2,000: חלק האב 800, פחות 500 שכבר הוציא, ולכן 300 ₪. ההוצאות שאינן תלויות שהות מתחלקות 40/60, האם היא ההורה המרכז, והחשבון המשותף מתמלא ב-4,000 מול 6,000.

נוסחה: A × (B1/(B1+B2) − C1/100).

תמ"ש (נצ') 46640-01-15 (זגורי): הצמדה למדד, תשלום עד 18 או סיום התיכון (המאוחר), קצבת ילדים לאם, שליש בגיוס, מחצית מהוצאות הבריאות והחינוך, התייעצות מעל 200 ₪, SMS ו-3 ימים להתנגד.

10.9 מניע פסול למשמורת

- "העסקה... אינה משתלמת": משמורת דורשת זמינות וקיצור שעות עבודה.
- המענה נמצא בשלב ההכרעה במשמורת (סעיפים 24 ו-25, חוות דעת מומחים), לא בשלב המזונות.

10.10 האם 919/15 היא שינוי נסיבות?

- זגורי (10726-05-18): בפסק דין כן (בהסכמה עם אליאס), בהסכם לא.
- **העליון**: כשלעצמה אינה שינוי נסיבות, לא בפסק דין ולא בהסכם. אם יש שינוי עובדתי מהותי, בוחנים את הרכיב שהשתנה לפי 919/15.

10.11 בית הדין הרבני

- **1266707/1 (בית הדין הגדול, 2020)**: רק האב חייב, והאם לכל היותר מדיני צדקה כלליים. "גילה פנים בתורה שלא כהלכה". דמי טרחה וטיפול לאם, מדור 1,000–1,500 ₪, ו-30% מהוצאות הבית. למחציות אין מקור בדין.
- **1140557/4 (באר שבע, 2018)**: האב משלם רק לזמן השהות אצל האם. משאירים לאב די סיפוקו, ואין פוטנציאל השתכרות. רק אחר כך בוחנים את האם. "הכרחיים" נשאר בכל הגילאים.
- **דוגמה שנלמדה**: האם 3,400 ₪, האב 6,400 ₪, ילדים בני 3 ו-6. נפסקו 900 לכל ילד ועוד 650 מדור (2,450) ומחציות.
- **היפוך**: אישה שמרוויחה יותר מעדיפה היום את בית הדין הרבני.

סוגיה	בית המשפט האזרחי	בית הדין הרבני
עד 6: להשאיר לאב כדי צרכו	לא	כן
עד 6: קיזוז שהות	כן	כן
מעל 6: "הכרחיים"	לא	כן
מעל 6: מהשקל הראשון	אב ואם יחסית	האב
מעל 6: קיזוז תלויות שהות	כן	כן
פוטנציאל השתכרות	כן	לא

! שים לב! | מלכודות

- 919/15 לא שינה את גילאי 0–6. אצל ילד בן 5 לא בודקים את הכנסת האם לצורך ההכרחיים.
- חזקת הגיל הרך לא נותנת לאם עדיפות בבחירת זרם החינוך. שני ההורים אפוטרופסים שווים.
- 3(ב) אינו פטור ממזונות אלא מעבר לחוק.
- ההורה המרכז מנהל את ההוצאות, ולא בהכרח משלם יותר.
- תקנת אושא: אכיפה רק בשני תנאים מצטברים, אב אמיד וילדים נצרכים.
- שלילת אפוטרופסות לא פוטרת ממזונות.

★ טיפ למבחן | סדר עבודה באירוע

מזונות: דין חל (3(א) או 3(ב)), גיל, קיזוז שהות, הכנסה פנויה, סוגי הוצאות והורה מרכז, ערכאה (טבלה). משמורת: הסכם (24) או אין הסכם (25), טובת הילד, חזקת הגיל הרך וסיבות מיוחדות, שיקולי משמורת משותפת.

חייבים לזכור

1. 3(א) דין אישי. 3(ב) רשת ביטחון. 3א שני ההורים יחסית.
2. 0–6: האב לבדו בהכרחיים. 919/15 לא שינה זאת, רק הוסיף קיזוז.
3. 6–15: תקנות אושא ותש"ד, דין צדקה, ולכן 919/15 משתף את האם.
4. 919/15: שבעה שופטים פה אחד. פוגלמן קבע יחסיות ושהות, וברק-ארז שלושה סוגי הוצאות והורה מרכז.
5. 3432/09: ראייה רחבה ופוטנציאל השתכרות.
6. סעיף 24 הסכם טעון אישור. סעיף 25 טובת הילד ועד גיל 6 אצל האם. סעיף 79 החוק חל גם בבית הדין.
7. שניט: חזקת הגיל הרך. שיפמן: מזונות. אף אחת לא נחקקה.
8. 919/15 כשלעצמה אינה שינוי נסיבות.
9. בית הדין הרבני דוחה את 919/15: הכרחיים בכל גיל, בלי פוטנציאל השתכרות.

פרק 11
הלכת השיתוף

שני משטרי רכוש - מפת התמצאות

	הלכת השיתוף	איזון משאבים (פרק 12)
מקור	פסיקה - "חקיקה שיפוטית"	חוק יחסי ממון, 1973
על מי	נישאו לפני 1.1.1974 + ידועים בציבור	נישאו מ-1.1.1974
הזכות	קניינית (בעלות בנכס)	אובליגטורית (שווי כספי)
מתי	משפחתי - מרגע הרכישה; עסקי - מועד קריטי	במועד האיזון

- סעיף 14 לחוק יחסי ממון: פרק האיזון לא חל על מי שנישאו לפני תחילת החוק. פרק הסכמי הממון חל על כולם.
- ידועים בציבור: חלה עליהם "הלכת שיתוף מוחלשת" (שחר נ' פרידמן). השיתוף אצלם אינו ברירת מחדל - צריך להוכיח שהם ידועים בציבור ולהוכיח כוונת שיתוף.
- גם נישואין אזרחיים נכנסים למשטר הרכוש (אורון). זוג שנישא בחו"ל לפני 1974 - חלה עליו הלכת השיתוף.
- הרציונל: "שר החוץ" שצובר על שמו מול "שר הפנים". חזקת השיתוף גוברת על הרישום, וחלוקה חצי חצי.
- רקע: לפי סידיס רכוש אינו מענייני המעמד האישי. סעיף 2 לחוק שיווי זכויות האישה נותן לאישה נשואה כשרות מלאה לקניין.

התפתחות ההלכה - שלבים

1. **הסכם מכללא (קונסטרוקציה חוזית):** מניחים הסכם לא כתוב לשיתוף. תנאים: אורח חיים תקין + מאמץ משותף. הסכם מפורש גובר.
2. **הסדקים:** הסתרת נכסים; אישה שסברה שהכול של הבעל; דמי כיס (בר נתן 724/83); יחסים רעים.

3. **חזקה נורמטיבית (שנות ה-80):** המשפט קובע בעצמו, בלי לבדוק כוונה. התנאי: קורת גג אחת. אין צורך בהרמוניה או במאמץ משותף בפועל. השיתוף מסתיים רק בפירוד של ממש.

- **מדג'ר (370/87)** → אישה חולת נפש, "תרומה שלילית" לפי המחוזי; ברק: "מסכת אנושית", ולכן בית המרקחת חצי חצי (המחלוקת הייתה בין העיזבונות).

ההשלכות

- חצי חצי, לא לפי תרומה.
- חלה על כל העדות, כי זה דין אזרחי טריטוריאלי.
- יציאה רק בהסכם ממון מפורש (אצל נשואים - מאושר כדין). בנכס פנימי התנהגות לא מועילה.
- זכות קניינית מעכשיו, ממועד הרכישה. אפשר לבקש פס"ד הצהרתי לפני גירושין.

בית הדין הרבני - בבלי

- סמכות ברכוש: רק בכריכה כנה (סעיף 3), לא בהסכמה (סעיף 9 - סימה אמיר).
- הכלל הישן: "הדין הולך אחר הדיין".
- **בבלי (בג"ץ 1000/92)** → נישאו ב-1957, הבעל טייס, האישה עזבה את ההוראה. הבעל כרך ונתן גט, והרבני חילק לפי הרישום: הכול לבעל. ברק: זה שוויון פורמלי, ונדרש שוויון מהותי. על פי סעיף 1 לחוק שיווי זכויות האישה ("דין אחד יהיה לאשה ולאיש"), "הלכת השיתוף היא דין בישראל". מכאן: הדיין הולך אחר הדין.
- החידוש: התערבות בדין המהותי של בית הדין, לא רק בסמכות. ההלכה גם מצננת את מרוץ הסמכויות (0-100 מול 50-50).
- "או הלכת בבלי או תלמוד בבלי" - אין כפל מבצעים של רכוש וכתובה. לפי המרצה, גם באיזון משאבים.
- סעיף 13(ב) לחוק יחסי ממון - בית הדין הדתי נוהג לפי החוק, אלא אם הצדדים הסכימו במפורש לדין הדתי.

נכס פנימי מול נכס חיצוני

	פנימי	חיצוני
מקור	כספי החיים המשותפים	לפני הנישואין / ירושה / מתנה
חזקה	שיתוף, ראיות מינימליות	אין שיתוף אוטומטי
נטל	על השולל	על המבקש
הרמוניה	לא נדרשת	נדרשת
יציאה	רק הסכם ממון	הסכם ממון או התנהגות של הפרדה

- המבחן: מקור המימון.
- **בריל (4151/99)** → חיים משבריים ("שלי שלי, שלך שלך") וחשבון נפרד. הפנימי חולק והחיצוני לא. חשבון נפרד אינו ראיה להפרדה.
- **הדרי (806/93)** → הדירה נקנתה לפני הנישואין, האישה השלימה 6,000 לירות, 30 שנות נישואין. שמגר: דירת המגורים היא "גולת הכותרת", די בראיות צנועות, והדירה מוטמעת.

ארבעה פרמטרים לנכס חיצוני (רשימה פתוחה):

1. טיב הנכס - דירת מגורים מול נכס השקעה או עסק.
2. נישואין ראשונים או שניים.
3. שיפוצים והשבחה מכספים משותפים, כולל תשלומי משכנתא - הסימן החזק ביותר.
4. משך הנישואין וטיבם. לפי ההרצאה: לא תוך 5 שנים, נדיר תוך 10, ומ-12-13 שנה ואילך.

- **שבח** ממאמץ - יכול להיות משותף גם כשהנכס עצמו חיצוני.
- נכס חיצוני שנרשם על שם שניהם, או כסף שהופקד בחשבון המשותף - הפך למשותף.
- אצל ידועים בציבור יש שתי דרגות: קודם שיתוף בנכסים הפנימיים, ואז בנכס החיצוני.

בגידה ושיתוף

- **בג"ץ 3395/00** (במקראה 3995/00) → 17 שנות נישואין, 12 מהן בגידה. אין שיתוף בדירה החיצונית בגלל "כוונת שיתוף מדומה", אבל הנכסים הפנימיים משותפים.
- **דרור (264/77)** → בגידה או נטישה יוצרות קרע, אבל אין נענשים עליהן למפרע.

- **בג"ץ 8928/06** → הרבני הגדול שלל מחצית פנסיה בגלל בגידה, ובג"ץ (נאור) קבע שבגידה כשלעצמה אינה נסיבה לשלילת זכויות.
- **בג"ץ 4602/13 + דיון נוסף** → בית מגורים על מגרש שהבעל ירש, יותר מ-20 שנה בבית. הגדול שלל בגלל בגידה, ובג"ץ ברוב לא התערב. בדיון הנוסף (6:3, חיות) נקבע שבגידה לא שוללת בדיעבד שיתוף ספציפי שהתגבש, ושאין "למשטר" בן זוג (פרק 12).
- הרבני הגדול: מועד הקרע אינו אוטומטית יום הבגידה.

מתנות וחשבונות

- **זיסרמן (384/88)** → מתנת חצי דירה לבעל אינה מתבטלת בגירושין. תנאי מפסיק צריך להיות מפורש.
- **בג"ץ 6037/18** → בין קרובים בדרגה גבוהה קיימת חזקה הפוכה: העברה ללא תמורה היא מתנה (הנטל על מי שטוען אחרת).
- **חשבון משותף** → חזקת חלקים שווים (גיברשטיין 1967/90, ברנהיים 575/98). הטוען אחרת - עליו הראיה.

עסק, סיום השיתוף, פרישה

- **בסיליאן (122/83)** → נכס עסקי פנימי = נכס משותף. הסתרה או אי-ידיעה לא שוללות. בעבר נדרשה ראיה מוגברת.
- **לידאי (809/90)** → השיתוף מסתיים במועד המוקדם מבין הגשת התביעה לעזיבת הבית. "רכוש לאחור, מזונות לעתיד".
- **פנסיה** → כל מה שצומח משכר משותף. החלוקה במועד המימוש ולפי התקופה היחסית (משיכה מוקדמת - הפסד של כ-35%). החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (2014), סעיף 6: חשבון נפרד לבן הזוג לשעבר (פרק 12).
- **אורון (964/92)** → נישואין אזרחיים. בוחנים כל מקור מימון בנפרד: כסף שהועבר לאישה להשקעה מעיד על כוונת שיתוף, ופיצויי פיטורים ופנסיה צבאית משותפים.

נכסי קריירה ומוניטין

- **חסל (5640/94)** → הבעל קנה עסק בכספי הפרישה מהצבא, עזב ב-1986, והתביעות הוגשו ב-1989. השיתוף הסתיים ב-1986. שווי החברה כולל צפי רווחים, ולכן היא קיבלה גם "חלק מהעץ". "הסדר הקושר את בני הזוג אחרי פרידתם אינו רצוי".
- **ויצמן** → אחרי גירושין רמת החיים של גברים עולה ב-30%-40%, ושל נשים יורדת בכ-70%. ההסבר: כושר ההשתכרות אינו מחולק.
- **פלוני (בע"מ 4623/04)** → רואה חשבון, נישאו ב-1971. הערכאות הדיוניות פסקו 3,000 ש"ח לחודש. העליון: "נכסי קריירה... פרי השילוב בין מקורות שונים", ויש לאזן את הפער שנוצר בעקבות הנישואין. עדיף תשלום חד-פעמי - 250 אלף ש"ח (מתוך הערכה של 700 אלף), בשלבים.
- כושר השתכרות הוא נכס פנימי. יוצאים ממנו רק בהסכם ממון. הרבני מצמצם ("שעבוד הגוף"). בחוק יחסי ממון - סעיף 8(2), פרק 12.

צד ג' - בן צבי נ' סיטין (ע"א 3002/93)

> § לשון החוק | **חוק המקרקעין - סעיף 9 (עסקאות נוגדות)**
> הראשון בזמן עדיף; השני גובר רק אם פעל בתום לב + בתמורה + נרשם בעודו בתום לב.

- עובדות: נישאו ב-1969, הדירה על שם הבעל. ב-1986 התחייב למשכנתא לנושה פרטי, וב-1987 התחייב בהסכם הגירושין לתת לאישה את כל הדירה.
- הנטל להוכיח תום לב על הנושה. אסור לעצום עיניים. שמגר: בדירת מגורים שגר בה בן זוג "מתהפכת ההנחה" וצריך לבדוק מעבר לטאבו. החובה חלה גם על נושה פרטי.
- **שרשרת העדיפויות:** זכות מהלכת השיתוף (מחצית ראשונה) > המשכנתא של הנושה > זכות מהסכם הגירושין (מחצית שנייה).
- חוב: מי שנהנה מהפירות נושא בחובות, אבל לא הוכח שההלוואה שימשה את המשפחה, ולכן לא כל חוב משותף אוטומטית.
- תוצאה מעשית: מחתימים את בן הזוג על כל עסקה. טופס הבנק (4306/12) הוא ויתור "כלפיכם" בלבד ולא כלפי בן הזוג.

חובות - שלם (רע"א 8791/00, 2006)

- עובדות: נישאו ב-1970, הדירה נקנתה ב-1990 על שם הבעל. הצ'קים של עסק הצעצועים חזרו, והדירה עוקלה.
- ערכאות קודמות: האישה זכאית למחצית, אבל שותפה גם בחובות (חוץ מחוב בגין נכס חיצוני והוצאות על מאהבת).
- ברק:

סוג	השיתוף	חובות
משפחתי מובהק (דירה, רכב, רהיטים)	מיידי וקנייני	משותפים מיד
עסקי	דחוי למועד הקריטי	לא משותפים עד אז

- **המועד הקריטי:** מוות, משבר או פירוד חמור, (לפי המקראה) פשיטת רגל.
- **שתי מטרות:** הגנה על בן הזוג החלש + הגנה על השוק (אין צורך להחתים את בן הזוג על עסקאות העסק).
- זכות האישה בדירה היא "קניין שביושר".

עץ החלטה - שאלת רכוש בהלכת השיתוף

1. מתי נישאו? לפני 1.1.1974 → הלכת השיתוף. ידועים בציבור → הלכת השיתוף, בכפוף להוכחה. מ-1974 → חוק יחסי ממון (פרק 12).
2. באיזו ערכאה? גם ברבני חל הדין האזרחי (בבלי). דין דתי רק בהסכמה מפורשת (13(ב)).
3. האם הנכס פנימי או חיצוני (לפי מקור המימון)?
4. פנימי → משותף. הנטל על השולל, ורק הסכם ממון יכול לשלול. טיב היחסים ובגידה לא רלוונטיים.
5. חיצוני → הנטל על המבקש: ארבעת הפרמטרים; האם נרשם על שם שניהם; האם יש שבח ממאמץ.
6. משפחתי או עסקי? עסקי → השיתוף דחוי למועד הקריטי (שלם).
7. עד מתי? המוקדם מבין התביעה לעזיבה (לידאי, חסל).
8. יש צד ג'? → סעיף 9 ותום לב (סיטין). חובות → שלם.

מלכודות

- "הדירה רשומה על שם הבעל ולכן היא שלו" - לא נכון. בהלכת השיתוף הרישום אינו מכריע.
- "מריבות, חשבונות נפרדים או בגידה מבטלים את השיתוף" - לא בנכס פנימי.
- "השיתוף נוצר רק בגירושין" - לא נכון. בנכס משפחתי הוא קיים מרגע הרכישה, ורק בעסקי הוא נדחה.
- לא לבלבל: סיטין עוסק בצד ג' ובתום לב, ושלם עוסק בחובות ובמועד הקריטי.
- דירה שנייה להשקעה אינה נכס משפחתי מובהק. בזוג שחי בטוב הבנק יכול לממש אותה בגלל חוב של הבעל.
- ידועים בציבור אינם נהנים מחזקה אוטומטית - הם צריכים להוכיח.

חייבים לזכור

- הלכת השיתוף היא פסיקה; חוק יחסי ממון חל רק מ-1.1.1974.
- קורת גג אחת מספיקה. מדג'ר: גם "תרומה שלילית" לא שוללת שיתוף.
- בבלי: "הלכת השיתוף היא דין בישראל", שוויון מהותי, סעיף 1 לחוק שיווי זכויות האישה.
- פנימי: הנטל על השולל. חיצוני: הנטל על המבקש. הרמוניה רק בחיצוני.
- הדרי: דירת המגורים היא "גולת הכותרת". בריל: משבר לא שולל שיתוף בפנימי.
- 3395/00: בגידה מונעת שיתוף בנכס חיצוני בלבד.
- זיסרמן: מתנה בין בני זוג לא מתבטלת. 6037/18: חזקת מתנה בין קרובים. חשבון משותף - חלקים שווים.
- בסיליאן: עסק פנימי משותף. לידאי: המוקדם מבין התביעה לעזיבה.
- אורון: פיצויים ופנסיה משותפים. חסל: שווי עסק כולל עתיד. 4623/04: נכסי קריירה בתשלום חד-פעמי.
- סיטין: סעיף 9, תום לב על הנושה, שרשרת העדיפויות.
- שלם: משפחתי - מיידי; עסקי - מועד קריטי; זכות קניין שביושר.

פרק 12

חוק יחסי ממון ואיזון משאבים

תחולה ורקע

	הלכת השיתוף	איזון משאבים
מקור	פסיקה	חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973
חל על	נישאו לפני 1.1.1974, וידועים בציבור	נישאו מ-1.1.1974 ואילך
המבחן	מועד הנישואין, לא הגירושין	מועד הנישואין, לא הגירושין

- **הרקע:** הלכת השיתוף יצרה זכויות סמויות בנכס שפגעו בשוק ובצד שלישי (בן צבי נ' סיטין, פרק 11). ועדת זוסמן (1965) המליצה על חוק, והוא נכנס לתוקף ב-1974.
- **שני פרקים:** פרק א' (הסכמי ממון, ס' 1–2) חל על כולם (פרק 13). פרק ב' (איזון) חל רק על מי שנישאו אחרי תחילת החוק (**ס' 14**).
- **ס' 15:** נישאו בחו"ל, חל דין מקום מושבם בעת הנישואין. אבל אם נישאו לפני 1974, חלה הלכת השיתוף.
- חל גם על נישואין אזרחיים. **לא** חל על ידועים בציבור.

עקרונות היסוד: סעיפים 3–5

- **ס' 3(א):** אין הסכם ממון (או שההסכם שותק), ולכן רואים את בני הזוג כמי שהסכימו להסדר איזון המשאבים, כאילו נקבע בהסכם ממון תקף.
- **ס' 4 (הפרדה):** "אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקנינים... להקנות... זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני". שתי יחידות כלכליות נפרדות, גם בנכסים פנימיים.
- **ס' 5(א):** בפקיעת הנישואין (גירושין או מוות) כל אחד זכאי למחצית שווי כלל הנכסים. השיתוף **דחוי** (רק בסוף) ו**אובליגטורי** (שווי בכסף, לא "חצי דירה").

חריג בס' 5(א)	תוכן
(1) נכס חיצוני	היה ערב הנישואין, או מתנה או ירושה בתקופת הנישואין
(2) גמלאות ופיצויים	ביטוח לאומי; גמלה או פיצוי בשל נזק גוף או מוות (אובדן כושר השתכרות משותף; כאב וסבל אינו משותף)
(3) הסכמה בכתב	נכסים שהוסכם בכתב שלא יאוזנו (בלי אישור שופט)

- **ס' 5(ג) (2008):** "כלל נכסי בני זוג" כולל זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות. כך עוגנו הלכות לידאי, בסיליאן ואורון.
- **מוניטין וכושר השתכרות** אינם מוזכרים. שתי גישות: **הסדר שלילי** (המחוקק לא רצה; מתחזק מכך שהזכיר כושר השתכרות בס' 8(2)) מול **השמטה מקרית** (מחלקים). המחלוקת עדיין פתוחה.

חישוב האיזון: סעיף 6 ותוספות

1. שמים את נכסי כל צד, בלי הנכסים שאין לאזן.
2. מנכים את חובותיו, למעט חובות הקשורים לנכסים שאין לאזן (**ס' 6(א)**).
3. בעל העודף נותן מחצית ההפרש, בעין, בכסף או בשווה כסף (**ס' 6(ב)**).

> ✎ **דוגמה**
> בעל 800,000 ש"ח נטו, אישה 400,000 ש"ח. ההפרש 400,000, ולכן הבעל מעביר 200,000 ש"ח וכל אחד נשאר עם 600,000. (דירה של 1,000,000 ש"ח עם משכנתא של 300,000 שווה 700,000 נטו.)

- **ס' 9:** "אין ברישום לבדו" כדי לצאת ידי נטל ההוכחה.
- **ס' 6א (2008):** בעת איזון או פירוק שיתוף נדרשים למדור חלופי להורה המחזיק ולילדים (וכן ס' 40א לחוק המקרקעין, 1995).

קנייני מול אובליגטורי

מצב	הלכת השיתוף	חוק יחסי ממון
דירה משפחתית נמכרה במהלך הנישואין	זכות קניינית, אפשר לתקוף (בכפוף לתום לב הקונה)	אין ביטול. תמורה קיימת נכללת באיזון
עסק נמכר לפני המועד הקריטי	השיתוף טרם התגבש (שלם)	תמורה קיימת נכללת באיזון
עסק קיים בגירושין	זכות קניינית עם ההתגבשות	מחצית השווי, לא בעלות

מצב	הלכת השיתוף	חוק יחסי ממון
בנק מממש משכנתא על דירה שנייה (זוג מאושר)	מממש: אינו נכס משפחתי מובהק, ואין קרע	מממש: הזכות דחויה לפקיעת הנישואין

סעיף 7: הברחת נכסים

- נכס שהוצא (או שהתחייבו להוציאו) בכוונה לסכל את זכות בן הזוג, או ניתן במתנה (למעט מתנות ותרומות מקובלות), נחשב לצורך האיזון כאילו הוא עדיין של המבריח.
- דוגמה: העברת דירה לאח לקראת גירושין, או מכירה לבן משפחה במחיר מוזל. העסקה עצמה אינה מבוטלת.

סעיף 8: נסיבות מיוחדות

- "ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות... רשאי... לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין".
- **8(2):** איזון "לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר... בהתחשב... בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות".
- הכלל חצי-חצי; הנטל על המבקש לסטות; "רשאי" ורק בנסיבות מיוחדות.
- סמכויות נוספות בס' 8, לפי מה שנלמד: גם לגבי המועד לשומת הנכסים, ולפי תשובת המרצה ס' 8(4) הוא "סוג של" שיתוף ספציפי.
- **לא חל על ידועים בציבור**: העליון סירב ליצור בפסיקה חלוקה לא שווה עבורם ("הכול או כלום").

שרשרת פסקי הדין:

- **בג"ץ 8928/06 (בגידה ופנסיה)** ← האזורי: אין שלילה למפרע. הגדול: נסיבה מיוחדת, ושלל ממנה מחצית מהפנסיה. בג"ץ (נאור, לפי ע"א 264/77 דרור): בגידה עשויה ליצור קרע, אבל אין נענשים עליה למפרע. בגידה אינה נסיבה מיוחדת.
- **בע"מ 7272/10 (ניסיון רצח)** ← ברק-ארז: יכול להצדיק סטייה גם בלי נזק כלכלי. הנדל: יש לבחון את ההשפעה הכלכלית.
- **אלימות פיזית מתמשכת ואלימות כלכלית**: נסיבה מיוחדת. **פער בכושר השתכרות**: אפשרי לפי 8(2).
- **רבני חיפה 589451/1 (22.11.17)** ← לא מחלקים כושר השתכרות: אין "נכסים וירטואליים"; אין הוראה בחוק; 8(2) רק בנסיבות מיוחדות; כישורים טבעיים הם נכס חיצוני (5(א)(1)); שעבוד הגוף.

> ★ **טיפ למבחן**
> מייצגים את בעל הקריירה? עדיף בית הדין הרבני. מייצגים את מי שוויתר על קריירה? עדיף בית המשפט.

החוק התקוע והדין הכללי

- הבעיה: איזון רק בפקיעת הנישואין, כלומר תלוי בגט. סרבן מעכב גם את הרכוש. חברי הכנסת הדתיים חששו מגירושין כלכליים לפני דתיים.
- **ע"א 1915/91 יעקובי (וקנובלר)** ← יעקובי (נישאו 1975): ביקשה לחלק נכסים פנימיים, המחוזי דחה כי אין גט. קנובלר: נכס חיצוני (מגרש ובנייה במימון ההורים), הבעל הציג פוליסת ביטוח מבנה כ"שלה", היא פרנסה. **רוב:** חזקת השיתוף לא חלה אחרי 1974, אבל חל הדין הכללי (חוזים, מתנה, קניין, תום לב, נאמנות, עשיית עושר). דורנר: ריכוך דרישת הכתב במשפחה. שטרסברג-כהן: רק התחייבות למתנה דורשת כתב.
- **ע"א 8672/00 אבו רומי** ← נכס חיצוני בירושה, האישה טענה הלכת שיתוף והפסידה. צריך לטעון ולהוכיח דין כללי עם ראיה חזקה לכוונה לשתף בנכס הספציפי. חיים משותפים אינם מספיקים.
- **בע"מ 10734/06** ← ס' 5 אינו מונע שיתוף בנכס ספציפי לפי הדין הכללי, גם בנכס מלפני הנישואין. הנטל על הטוען, נכס-נכס. לכן בנקים עדיין מחתימים את בן הזוג.

טיעון לבן הזוג החלש: (1) חוק יחסי ממון; (2) תמיד גם דין כללי, כי רק כך נכנס נכס חיצוני; (3) לחלופין הלכת שיתוף מוחלשת (נדיר היום); (4) תמיד גם 8(2).

סעיף 5א: הקדמת מועד האיזון (תיקון 4, 2008)

מטרה: גירושין כלכליים לפני גירושין דתיים.

עץ החלטה:

1. הוגשה **בקשה** לביצוע הסדר האיזון? אם לא, אין הקדמה.
2. חלפה **שנה** מפתיחת הליך להתרת נישואין (ולא מפסק הדין, כי בית הדין איטי)? אם כן, אפשר להקדים.

3. או חלפה שנה מפתיחת **הליך רכושי**: חלוקת רכוש, פירוק שיתוף, פס"ד הצהרתי, בקשת איזון, בקשה לפי ס' 11? (חלופה כי פתיחת הליך גירושין עלולה לפגוע באישה: כתובה ומזונות.) אם כן, אפשר.
4. או קיים **קרע**, או חיים בנפרד (גם תחת קורת גג אחת) 9 חודשים מצטברים מתוך שנה רצופה? ניתן לקצר אם יש החלטה שיפוטית המעידה על קרע. אם כן, אפשר.

- אין חלוקה אוטומטית אחרי שנה. זה תנאי שמאפשר.
- **שני תפקידי הקרע:** מתי אפשר להתחיל, ועד מתי הצבירה משותפת. דוגמאות לקרע: אלימות, עזיבת הבית, משיכת כספים גבוהה.
- **בית הדין הרבני הגדול (בגידה ומועד הקרע):** מועד הבגידה אינו אוטומטית מועד הקרע. בודקים מתי נוצר קרע בפועל.

נכס חיצוני ו"דבר מה נוסף"

- **בע"מ 1398/11 אלמונית נ' פלוני (26.12.12)** ← דירת הבעל מלפני הנישואין, פנייה משותפת למתווך לתכנון מכירה וקניית דירה משותפת. משפחה: מחצית. מחוזי: הפך. **עליון (דנציגר, עמית מסכים):** דין כללי, לא חזקת שיתוף. נדרש, מעבר לחיי נישואין, "דבר מה נוסף". בדרך כלל השקעה כספית (שיפוצים), אבל די גם במצגים. **זילברטל (מיעוט):** כשאין "אווירת שיתוף", נדרשת ראיה ממשית ובעלת משקל. **עמית:** הסכם ממון שלא אושר אינו חוסם שיתוף ספציפי מהתנהגות; הסכם מאושר חזק יותר.
- ביקורת: התוצאה היא "0 או 50/50".
- **בג"ץ 4602/13 ודיון נוסף ("דנג"ץ הבוגדת")** ← מגרש בירושה, קומבינציה (3/4 לקבלן), מגורים מעל 20 שנה, שיפוץ רחב, ונישואין של יותר מ-30 שנה. האזורי: שיתוף ספציפי. הגדול (1073676/1, הרב עמוס): אין דבר מה נוסף, והבגידה מלמדת על היעדר כוונה. בג"ץ: עמית (להתערב) מול מינץ ושטיין (לא), והעתירה נדחתה. **דיון נוסף, 9 שופטים, 6 מול 3 (חיות):** אי-נאמנות מינית אינה שוללת בדיעבד זכויות שהתגבשו; אין "למשטר" את בן הזוג.
- **עמדת המרצה (מאמר "הקדמת מועד איזון המשאבים"):** אחרי 2008 יש לחזור לכוונת החוק: דיני קניין רגילים, נכס חיצוני בחוץ, ורק פיצוי כספי על השקעה בנכס.

בתי הדין וכתובה

- **ס' 13(ב):** גם בית דין דתי נוהג לפי החוק, זולת הסכמה מפורשת של בעלי הדין להתדיין לפי הדין הדתי (לא מהתנהגות). ההסכמה נוגעת לשאלת הדין ולא לסמכות.
- **ס' 17:** החוק אינו גורע מזכויות הכתובה. אבל לפי עקרון בבלי אין "כפל מבצעים": אישה שקיבלה איזון לא תקבל גם את מלוא הכתובה (בפועל, את הגבוה מביניהם).

חיסכון פנסיוני

- **בהלכת השיתוף:** פנסיה ופיצויים הם חלק מהשכר, ולכן משותפים (אורון). חלוקה מיידית פוגעת (ניכוי של עד 35%), ולכן העליון קבע חלוקה במועד המימוש, ורק החלק היחסי.
- **חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014:**
  - **ס' 6(א):** אם ניתן פסק דין לחלוקה ונרשמה הערה לפי ס' 4, הגוף המשלם פותח חשבון חדש על שם בן הזוג לשעבר ומעביר אליו את חלקו.
  - **ס' 6(ב):** הסכום הוא שיעור ההעברה כפול היתרה במועד הפירוד, בתוספת או בניכוי התשואה (אחרי דמי ניהול) עד ההעברה.
  - מתחלקת רק התקופה המשותפת. "לא שוברים את הקופה".

השוואה מסכמת

נושא	הלכת השיתוף	איזון משאבים
משטר	שיתוף לאורך הדרך	הפרדה ושיתוף דחוי
זכות	קניינית	אובליגטורית
נכס משפחתי	משותף מיד	רק במועד האיזון
נכס עסקי	במועד הקריטי	במועד האיזון
נכס חיצוני	אפשר (טיב הנכס, טיב הקשר, הרמוניה, שיפוצים)	מוחרג, למעט דין כללי ודבר מה נוסף
חלוקה לא שווה	לפי טיב הזכויות	ס' 8
סיום	המוקדם מבין עזיבה ותביעה (לידאי)	פקיעת נישואין, ס' 5א, ס' 8

נושא	הלכת השיתוף	איזון משאבים
חובות	לפי סוג החוב ומועדו	אין אחריות מכוח הנישואין

תביעות נזיקין נגד מסרבי גט

- **תמ"ש (י-ם) 19270/03** ← 12 שנות עגינות. עילת רשלנות (ס' 35 לפקודת הנזיקין). אין בעיית סמכות. פיצוי מיום חיוב הגט עד הגשת התביעה בלבד: 325,000 ש"ח ועוד 100,000 פיצויים מוגברים. בית הדין התנה את הגט בביטול התביעה.
- **ערעור 7041-21-1 (הגדול, 3/08)** ← 400,000 ש"ח ועוד 4,000 ש"ח לחודש "עד שיינתן הגט". חשש לגט מעושה ("אונס ממון"). המלצה על תביעה כזו עלולה להיות רשלנות מקצועית.

חייבים לזכור

- 1.1.1974, לפי מועד הנישואין. ידועים בציבור: לא חל.
- ס' 4 הפרדה; ס' 5 מחצית השווי, בסוף, אובליגטורי; שלושה חריגים; 5(ג) פנסיה וחסכונות.
- ס' 6: נטו, מחצית ההפרש. ס' 7: הברחה "כאילו עדיין שלו". ס' 9: הרישום אינו מכריע.
- ס' 8(2): נסיבות מיוחדות. בגידה לא (8928/06), ניסיון רצח יכול (7272/10).
- יעקובי, אבו רומי, 10734/06: דין כללי. 1398/11: דבר מה נוסף. 4602/13 בדיון נוסף: בגידה לא מוחקת שיתוף שהתגבש.
- ס' 5א: בקשה, ושנה מהליך או קרע (9 מתוך 12). בגידה אינה אוטומטית מועד הקרע.
- ס' 13(ב): בית הדין כפוף, אלא בהסכמה מפורשת. ס' 17: כתובה, בלי כפל.
- חוק 2014: חשבון נפרד, יתרה במועד הפירוד ותשואה.

פרק 13
הסכמי ממון ונספח ירושה על פי דין

עיקרון היסוד

- דיני החוזים: הסכם תקף בלי אישור, גם בעל פה. **הסכם ממון בין נשואים**: כתב + אישור, ובלי אישור הוא בטל.
- הרציונל: יחסים עדינים, פער כוחות, ובדיקה של גמירות דעת.
- **גרניט (תמ"ש 37181/97)**: רוב הסכמי הממון הם חלק מהסכם גירושין. מניעים זרים: הברחת נכסים מנושים, בגידה ושלום בית, נישואין שניים.
- **שמגר (קנובלר)**: החוק דיספוזיטיבי ("חזון"), אבל במציאות מעטים עורכים הסכם בגלל הקושי הרגשי. אין לראות בכך מחדל.

תחולה: סעיף 14 + מועד ההסכם

- **סעיף 14**: הפרק השני (איזון, סעיף 3 ואילך) לא חל על מי שנישא לפני 1.1.1974. מכאן שסעיפים 1–2 חלים על כולם.
- הכלל: מועד עריכת ההסכם קובע, לא מועד הנישואין.

נישואין / הסכם	תוקף ההסכם	אם אינו תקף
לפני 74 / לפני 74	דיני חוזים, גם בעל פה	הלכת השיתוף
לפני 74 / אחרי 74	כתב + אישור	הלכת השיתוף
אחרי 74 / אחרי 74	כתב + אישור	איזון משאבים (+ דין כללי)
ידועים בציבור	דיני חוזים; אישור רשות לפי 3(ג)	הלכת השיתוף

סעיף 1: כתב, והגדרת "הסכם ממון"

- "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון... ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".
- **"בני זוג" = נשואים בלבד**, כי סעיף 5 מדבר על גירושין.
- דרישת כתב חריגה, כמו במקרקעין.

מבחן	מקור	תוכן	מעמד
היקף	רוזן-צבי	רק הסדר כולל של כל הרכוש	נדחה
תכלית	בן-פורת, שרעבי	צופה פני גירושין או מוות	הלכה

שרשראות פסיקה:

- **ע"א 169/83 שי (שרעבי)** → נישאו ב-1976. הבעל התחייב להעביר לאישה חצי דירה, ונקבע: "אם נסתכסך — נמכור ונתחלק; במוות — לנותר בחיים". לא אושר, והבעל התחרט → צופה פני גירושין ומוות, ולכן הסכם ממון → בטל. האישה טענה למתנה, והטענה נדחתה.
- **תמ"ש (ת"א) 12453/05 (BMW)** → מתנה + פתק "אינו נכלל במניין הרכוש המשותף" → צופה גירושין, ולכן הסכם ממון. לא אושר, ולכן לכאורה בטל → אבל תום לב ומניעות (ע"א 486/87 אבידור): הבעל מושתק, והרכב נשאר של האישה.

דוגמאות: הפקדה חודשית לקופה משותפת — לא הסכם ממון (אין צפי לעתיד). העברה חד פעמית של 100,000 ש"ח — לא. "נכס X לא ייכלל בחלוקה" — אם אושר, הסכם ממון; אם לא, אולי סעיף 5(א)(3).

סעיף 2: האישור

מועד	מאשרים
לפני הנישואין או בשעתם	4: בית משפט לענייני משפחה, בית דין דתי, רושם נישואין (2(ג)), נוטריון (2(ג1))
במהלך הנישואין	2: בית משפט, בית דין
בהסכם גירושין	2: בית משפט, בית דין (2(ד) — הסכם שאושר בפסק דין להתרת נישואין)

- **2(ב)**: אישור רק לאחר שהערכאה השתכנעה ב"הסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו".
- **2(א)**: גם שינוי ההסכם טעון אישור.
- **"התרת נישואין"** = גירושין, ביטול, הכרזת בטלות, פירוד לפי דין דתי.
- **רושם הנישואין** = הרבנות. הסעיף כמעט לא שמיש, ולכן נוסף **2(ג1)** — הנוטריון, שגם הוא חייב לבדוק הבנה והסכמה.
- אחרי הנישואין אין סומכים על נוטריון או רושם, בגלל חשש לאלימות או סחיטה.
- **בפועל** השופט בוחן "מלמעלה", יכול להעיר ולשלוח לייעוץ, אבל אינו יכול לסרב לזוג שמבין ומתעקש.

שרשראות:

- **ע"א 4/80 מונק** → חוק מיוחד, "תוספת על דיני החוזים"; אין תוקף אלא אם הוכח רצון חופשי בלי לחץ והבנת התוצאות → נטל גבוה במיוחד לביטול. ההסכם המאושר "ברזלי".
- **ע"א 640/82 כהן** → כהן וגרושה בטקס פרטי ביקשו אישור. בית המשפט דרש הוכחת נישואין → בבית הדין הגדול נקבעו "נשואים מספק" → חזרו לבקש אישור. מסקנה: אישור לפי חוק יחסי ממון ניתן לנשואים בלבד (פרק 8).

סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה:

- אישור הסכם בלי תביעה תלויה ועומדת. בחוק להסדר התדיינויות, "בקשה לאישור הסכם" אינה "תובענה".
- **אישור ≠ תוקף של פסק דין**. רק תוקף של פסק דין מאפשר הוצאה לפועל.

החריג: סעיף 5(א)(3) — גמליאל

- 5(א)(3): לא יאוזנו "נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן" — בלי דרישת אישור.
- **בג"ץ 10605/02 יפה גמליאל** → נישאו ב-1987. ב-1990 נרכשה דירה, רשומה על שניהם בגלל המשכנתא. נחתם בלי אישור: "אם נסתכסך — הכול לבעל". בית הדין הרבני: לא הסכם ממון, אבל מתנה דתית → לבעל. בג"ץ (חיות): אין תוקף כהסכם ממון, ואסור להחיל דין דתי ברכוש. אבל לפי 3(א) + 5(א)(3) כתב מספיק → הדירה כולה לבעל.
- המסקנה: ההסכם גובר על הטאבו ועל רישום פיקטיבי. צד שלישי אינו מוגן; צריך להחתים את שני בני הזוג.
- **המרצה** לשאלה איך זה מתיישב עם סעיפים 1–2: "צודק, אכן בעיה, ראה יפה גמליאל".
- **השופט עמית (אלמונית נ' פלוני)**: אם הסכם לא אושר, התנהגות כמו השקעה ושיפוץ משותפים עשויה ליצור שיתוף ספציפי. הסכם מאושר — משקל חזק, אבל צריך גם להתנהל לפיו.

תוכן ותכלית

- **סעיף 3(א)**: אין הסכם (או ההסכם אינו קובע אחרת) — רואים את בני הזוג כמסכימים לאיזון המשאבים "כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף". זהו "הסכם סטטוטורי".
- הסכם יכול: (1) להשאיר נכס חיצוני בחוץ; (2) להשאיר נכסים פנימיים בחוץ (משכורות; נפוץ אצל ידועים בציבור).

- בהלכת השיתוף: יציאה רק בהסכם מפורש, לא משתמע. חשבון נפרד או רישום אינם מועילים.
- **הפרדה בהתנהגות מועילה רק בנכס חיצוני**. נכס פנימי (משכורת, כושר השתכרות) — רק בהסכם ממון.
- מכירת דירה חיצונית וקניית דירה משותפת: השווי עלול להפוך משותף, אלא אם נכתב במפורש שהתמורה נשארת חיצונית.
- לכאורה 5(א)(1) מוציא ממילא נכסים חיצוניים, אבל בגלל "דבר מה נוסף" (שיתוף ספציפי) ההסכם שוב חשוב.
- **מזונות (פלונית/ברק)**: היציאה מהחוזה המשתמע — הסכם מאושר שמזכיר מזונות במפורש. הפרדה רכושית לבדה לא מספיקה.
- **סמכות**: הסכמה מראש לבית הדין הרבני אפשרית, אבל אי אפשר לחסום פנייה לבית המשפט (המרצה; סעיף 9, איתן — פרק 4).

ביטול הסכם מאושר

- **ע"א 5409/92 פגס** → אישה ויתרה על כל רכושה בהסכם גירושין מאושר, וטענה לאלימות → **כפייה** (סעיף 17 לחוק החוזים) ו**עושק** (סעיף 18). לעושק דרוש תנאי אובייקטיבי (חוזה גרוע) וגם סובייקטיבי (מצוקה). היא מורה למתמטיקה, ולא הייתה במצוקה → נדחה. אינטרס ציבורי ביציבות חוזים.
- האישור נותן להסכם עוצמה, ולכן מי שההסכם לטובתו ירצה לאשר.

ידועים בציבור

- חוק יחסי ממון אינו חל עליהם. חלים דיני החוזים, ואין חובת אישור.
- **המרצה**: "מספיק לחתום בבית".
- רשאים לאשר לפי 3(ג), כי "בן משפחה" כולל ידועה בציבור.
- שינוי של הסכם שאושר — אינו טעון אישור חדש.
- **בר נאור (ע"א 7021/93)** → תניה "אין בכוונתנו להיות ידועים בציבור" → אין לה משמעות; אי אפשר לשלול מראש מסקנה משפטית מעובדות. האישה תבעה מזונות מן העיזבון (57(ג)).
- **תמ"ש 51940/98 (שוחט)** → אחרי 20 שנה, הסכם "חברה בלבד" → סטייה בגלל ניצול או חיים שאינם תואמים את ההסכם → מזונות ומחצית הרכוש.
- ויתור על מזונות אינו מועיל למזונות מן העיזבון בלי צוואה תואמת.

הסכם ממון וחוק הירושה

- **סעיף 8 לחוק הירושה**: הסכם או מתנה שתחולתם לאחר המוות — בטלים, אלא אם נעשו בצוואה. הרציונל: הגנה על הנותן מפני עצמו, כדי שיוכל לחזור בו עד יום מותו.
- יש שופטים שמסרבים לאשר בהסכם ממון שורה שתחולתה לאחר המוות.
- **עז' 289/97 אחירם** → בהסכם גירושין מאושר: מזונות כל החיים, גם מהעיזבון. צוואה מאוחרת התנתה אותם → ההסכם גובר. נימוקים: (1) חוק יחסי ממון (73) מאוחר לחוק הירושה (65); (2) עידוד הסכמים יציבים; (3) סעיף 104 + סיפא 11(ג).
- **שתי אסכולות**: אחירם — הוראות הורשתיות בהסכם ממון תקפות. השנייה — סעיף 8 מבטל אותן כמו כל הסכם מתנה.
- **בע"מ 7468/11 פלוני** → ילדים ויתרו על ירושת האם לטובת האב. האב נישא שוב, וחתם על הסכם לא מאושר: "לאישה אין זכות בדירה". נפטר בלי צוואה →
  - **דיני משפחה**: סעיף 5(א)(3) מכבד את ההסכמה בכתב → אין לה זכות מכוח החיים המשותפים.
  - **ירושה**: הסכם אינו צוואה, ורק הסכם מאושר יכול אולי לגבור → היא יורשת חצי מהעיזבון, כולל חצי דירה.
  - **המחוזי** (ערעור נדחה): הסכם ממון אינו יכול להדיר יורש, והוראה כזו אסורה לפי סעיף 8 → האסכולה השנייה.
  - **לקח**: הסכם ממון + צוואה.

ההסכם	אחירם	אסכולה שנייה
לא אושר	אין תוקף לאחר המוות	אין תוקף לאחר המוות
אושר	הוראה תקפה (האישה לא מקבלת)	בטלה (האישה מקבלת 50%)

עץ החלטה — שאלת הסכם ממון

1. נשואים? אם לא (ידועים בציבור), חלים דיני החוזים, ואין צורך באישור.
2. ההסכם נערך לפני 1974? דיני חוזים. אחרי? סעיפים 1–2.
3. צופה פני גירושין או מוות? אם לא, זה חוזה רגיל ואין צורך באישור.

4. בכתב? אושר? לפני הנישואין — 4 גורמים; אחריהם — 2.
5. לא אושר: האם יש "כתב שלא יאוזן" (5)(א)(3), גמליאל)? מניעות (BMW)? אחרת — בטל.
6. אושר ומבקשים לבטל: מונק (נטל גבוה), פגס (17, 18).
7. הוראה לאחר המוות: סעיף 8, אחירם מול 7468/11.

נספח: ירושה על פי דין (המרצה: "לא נספיק")

- חוק הירושה (1965) הוציא את הירושה מענייני המעמד האישי. חל עליה דין טריטוריאלי אזרחי, ובו שוויון בין בנים לבנות.
- **סעיף 155**: בית דין דתי דן בירושה רק בהסכמה מפורשת של כל הצדדים; די בהתנגדות של יורש אחד. ראו גם סעיף 9 לחוק השיפוט.
- בחוק להסדר התדיינויות, "יחסי ממון" אינם כוללים ירושה. סעיף 68(ה): דלתיים סגורות, למעט תובענות ירושה שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה.
- **שני שלבים במוות**: דיני משפחה (שותף) ואחר כך ירושה (יורש). בן הזוג "מופיע פעמיים", ולכן 75% בלי הסכם ובלי צוואה.

סעיף	תוכן
10	יורשים: בן זוג + קרובים (ילדים, הורים, הורי הורים וצאצאיהם)
12	עדיפות: ילדים, אחר כך הורים, אחר כך הורי הורים. לא עוברים מעגל לפני שסוגרים אותו
13	בתוך המעגל חולקים בשווה
14	חליפים: ילדיו של יורש שמת קודם יורשים במקומו
11(א)	בן הזוג: מיטלטלין + מכונית; עם ילדים או הורים — חצי; עם אחים או הורי הורים — שני שלישים
11(א)(2) סיפא	נשואים 3 שנים ומעלה וגרו בדירה: כל חלק המורישׁ בדירה + שני שלישים מהיתר
11(ב)	אין קרובים מהמנויים: הכול לבן הזוג
55	ידועים בציבור ("מעין צוואה"): חיי משפחה + משק בית משותף + אף אחד מהם לא נשוי לאחר → כאילו נשואים, אלא אם יש צוואה אחרת
57(ג)	ידוע בציבור זכאי למזונות מן העיזבון

- **בן זוג יורש גם אחרי יום נישואין אחד**, בלי קשר למאמץ משותף. גם בהליכי גירושין או בפירוד, וגם כשחויב בגט.
- "בן זוג" בסעיף 11 = נשוי (כולל מעורבים וחד-מיניים). ידוע בציבור — לפי סעיף 55.
- **ארבע צורות צוואה**: בכתב יד; בעדים; בפני רשות (רשם או שופט); בעל פה (שכיב מרע).

חייבים לזכור

- כתב (סעיף 1) + אישור (סעיף 2). שינוי — גם כתב וגם אישור.
- 4 מאשרים לפני הנישואין, 2 אחריהם. נוטריון — 2(ג1).
- סעיף 14: מועד ההסכם קובע.
- שרעבי: תכלית. BMW: מתנה שהיא הסכם, חריג תום הלב.
- גמליאל: 5(א)(3) — כתב בלי אישור, גובר על הטאבו.
- מונק: הסכמה חופשית והבנה; נטל גבוה. פגס: כפייה ועושק.
- 3(ג): אישור בלי תביעה; אישור ≠ פסק דין.
- נכס פנימי — רק בהסכם ממון. מזונות — במפורש.
- ידועים בציבור: מספיק לחתום בבית.
- סעיף 8: אחירם מול 7468/11 → הסכם + צוואה.
- ירושה: 155, 10–14, 11, 55, 57(ג).